L'entreprise doit satisfaire deux sortes de besoins :

Executive Master Management Bancaire

Module : Techniques bancaires approfondies

Habib KHATTAB et Khalid RGUIBI

2023 / 2024

Université Internationale de Rabat
THE INNOVATIVE UNIVERSITY
www.uir.ac.ma

EXECUTIVE EDUCATION

1

Introduction

Les métiers de la banque sont vastes, complexes et évolutifs et se développent dans un cadre concurrentiel renforcé.

Ils sont portés par l'innovation technologique et doivent, obligatoirement, générer une rentabilité assurant la pérennité de l'entreprise bancaire.

Le rôle des banques dans l'économie est fondamental en mettant en rapport offreurs et demandeurs de capitaux ; une activité qui reste encore, aujourd'hui, à la base de tous les mécanismes monétaires ou financiers.

Pour exercer son activité et jouer son rôle, la banque utilise un certain nombre de procédés appelés « techniques bancaires ».

Les techniques bancaires peuvent être définies comme l'ensemble des règles et usages qu'il convient d'observer pour assurer la bonne exécution des opérations de banque.

Les opérations de banque sont soumises à une réglementation draconienne régissant le secteur et ce, à travers différentes lois, circulaires de Bank Al Maghrib et la jurisprudence

Il convient, toutefois, de distinguer entre les techniques utilisées par les banques et celles utilisées par les autres établissements de crédit telles que les sociétés de financement, les organismes assimilés aux établissements de crédit et les banques participatives.

En effet, la loi bancaire, qui réglemente l'activité des établissements de crédit, a classé ces derniers en banques dites commerciales et les sociétés de financement dont l'activité est définie par l'agrément qui leur est accordé.

Le rôle économique de la banque

La banque et son activité

1. Le rôle de la banque :

Dans une économie moderne, la presque totalité des échanges de biens ou de services s'effectue par l'intermédiaire de la monnaie : monnaie fiduciaire (billets de banque et pièces) et monnaie scripturale (opérations ayant pour support les dépôts oules crédits bancaires).

Chaque agent économique peut détenir, à certains moments, une quantité de monnaie supérieure à ses besoins et peut, à d'autres moments, manquer de ressources pour faire face à ses besoins de trésorerie ou d'équipement.

La banque joue ainsi un rôle d'intermédiaire entre ceux qui ont suffisamment de disponibilités (les déposants) et ceux qui n'en ont pas assez (les emprunteurs).

A noter que la loi bancaire 103-12 a défini la banque comme un établissement de crédit qui effectue à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :

- la réception de fonds du public ;
- les opérations de crédit ;
- la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.

2. L'activité de la banque :

Pour satisfaire sa clientèle, la banque exerce différentes activités :

2.1. La collecte des dépôts :

A chaque fois qu'elle le peut, la banque emprunte à ses clients qui deviennent ses fournisseurs : c'est la collecte des dépôts.

On entend par dépôts l'ensemble des disponibilités confiées par la clientèle à la banque. Ces dépôts peuvent être effectués à vue, c'est-à-dire avec possibilité de retrait à tout moment, ou à terme, le retrait n'étant alors, en principe, possible qu'à une échéance déterminée d'avance.

A noter qu'il est imposé à la banque de restituer au déposant les sommes déposées après en avoir assuré la garde ; entre temps, la banque peut les utiliser pour son propre compte.

Ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :

- Les sommes laissées en compte par les associés, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires détenant 5 % au moins du capital social ;
- Les dépôts du personnel lorsqu'ils ne dépassent pas 10 % des capitaux propres ;
- Les fonds provenant de concours d'établissements de crédit et des organismes assimilés ;
- Les fonds inscrits dans les comptes de paiement des « établissements de paiement.

2.2. L'emprunt sur le marché monétaire :

La collecte des fonds devenant de plus en plus difficile, la banque emprunte sur le marché monétaire qui est le marché des capitaux à court terme où les prêteurs sont, entre autres, Bank Al Maghrib, les autres banques et la Caisse de Dépôt et de Gestion.

2.3. L'octroi de crédits :

La banque répond aux besoins de financement de la clientèle en consentant des crédits qui peuvent être, soit des mises à disposition de fonds (qui sont alors des crédits par décaissement à court terme tels que la facilité de caisse, le découvert, …) ou à moyen et long terme (tel le crédit d'investissement), soit l'engagement par la banque d'honorer l'engagement de son client en cas de défaillance de ce dernier (crédits par signature comme la caution ou l'aval).

S'agissant de l'octroi de crédit, la loi bancaire 103-12 précise qu'il est interdit à toute personne non agréée en qualité d'établissement de crédit ou d'établissement de paiement d'exercer cette activité sauf les opérations suivantes :

- Consentir des délais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial ;
- Conclure des contrats de location-accession à la propriété immobilière ;
- Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle des liens de capital conférant à l'une d'elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres sociétés ;
- Consentir des avances sur salaires.

2.4. Les services :

Il existe un certain nombre de services proprement dit que la banque est à même d'offrir à sa clientèle ; servicesmatériels (service de caisse, location de coffres, …), services immatériels (conseils, gestion de portefeuilles, …).

Il faut noter que la banque est le caissier de son client ; elle reçoit ses fonds en dépôt, effectue les paiements, procède aux encaissements et peut aussi opérer des transferts de fonds à distance. Le service caisse est visé par certaines dispositions de la loi bancaire et rentre dans le cadre de la réception de fonds du public, de la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement ou encore de change.

3. Définition des établissements de crédit :

La loi bancaire a défini les établissements de crédit comme des « personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants, et qui effectuent à titre de profession habituelle une ou plusieurs des activités suivantes : la réception des fonds du public, les opérations de crédit, la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion».

La loi bancaire stipule que les établissements de crédit sont de deux catégories : les banques et les sociétés de financement qui peuvent être classées par Bank Al Maghriben sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu'elles sont autorisées à effectuer et de leur taille.

4.Classification des établissements de crédit :

4.1. Les banques :

Elles peuvent exercer toutes les opérations de banque prévues par la Loi bancaire ; elles sont les seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme égal ou inférieur à deux ans.

Elles peuvent par ailleurs effectuer des opérations connexes à leur activité principale : change, conseils et gestion en matière de placement, conseils et gestion en matière de patrimoine pour les particuliers, conseils et gestion au service des entreprises, …

Elles sont classées en deux catégories :

- **Les banques de dépôts** comme Attijariwafa bank, Banque Of Africa (BOA), BMCI, Société Générale Maroc, Crédit du Maroc, CIH ainsi que le Crédit Populaire du Maroc, …

- Et **les banques d'affaires** comme CDG Capital, ATTIJARI Invest, …

4.2. Les sociétés de financement :

Elles ne peuvent pratiquer que les activités précisées dans les décisions d'agrément les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres. Elles ne sont pas autorisées à recevoir des fonds du public d'un terme inférieur à deux ans.

Ces sociétés sont regroupées en sociétés de leasing et sociétés d'affacturage ainsi que des établissements de crédit à la consommation.

4.3. Les organismes assimilés :

- **Les établissements de paiement :**

Ce sont ceux qui offrent un ou plusieurs services de paiement tels que les opérations de transfert de fonds, les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement, l'exécution d'opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, exécution de prélèvements permanents ou unitaires, opérations de paiement par carte ou de virement portant sur des fonds placés sur un compte de paiement distinct et individualisé chez un établissement de crédit habilité à recevoir des dépôts à vue.

- **Les associations de microcrédit** ;

- les établissements de paiement :

  - qui visent comme clientèles-cibles celles résidants dans les zones enclavées et qui opèrent dans l'économie informelle ou perçoivent de faibles revenus, ...; ils visent donc la clientèle qui n'est pas attirée par les banques ;
  - qui ne délivrent pas de chéquier ;
  - dont les paiements s'effectuent par mobile et les comptes clients sont des wallets ;
  - leurs dépôts restent cantonnés dans des comptes adossés à un établissement de crédit.

  On compte parmi les établissements de paiement : Naps, M2T, Wafacash, ...

- **Les banques offshores** (dits désormais ZAI)

- **Les conglomérats financiers** : il s'agit de tout groupe remplissant trois conditions, à savoir :

  - Etre placé sous contrôle unique ou influence notable d'une entité du groupe ayant son siège social ou activité principale au Maroc,
  - Ou bien deux au moins des entités du groupe doivent appartenir au secteur bancaire et/ou au secteur de l'assurance et/ou relèvent du secteur de marché des capitaux,
  - Ou encore les activités financières exercées par le groupe sont significatives ;

- **La Caisse de dépôt et de Gestion** ;

- **La Caisse Centrale de Garantie** ;

- **Les Compagnies financières** : Il s'agit de sociétés qui contrôlent, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit.

A noter que les établissements suivants ne sont pas soumis à la loi bancaire 103.12 :

- **Bank Al Maghrib ;**
- **La Trésorerie Générale du Royaume ;**
- **Le service de Mandats Postaux ;**
- **Les entreprises d'assurances et de réassurance ;**

- **Les organismes à but non lucratif** (autorisés à exercer certaines activités bancaires) ;
- **Le Fonds Hassan II pour le développement économique et social ;**
- **Les institutions financières internationales et les organismes publics de coopération**.

4.4. Les banques participatives :

La nouvelle loi bancaire 103.12 définit les banques participatives comme des personnes morales exerçant à titre de profession habituelle la réception du public des dépôts d'investissement (fonds recueillis auprès de la clientèle en vue de leur placement dans des projets et selon des modalités convenues entre les parties) dont la rémunération est liée aux résultats des investissements convenus avec la clientèle (pas de perception et/ou versement d'intérêt) .

Les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers différents produits :

- **Mourabaha** : contrat selon lequel la banque participative acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à son client à son coût d'acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d'avance.
- **Ijara** : contrat selon lequel la banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d'un client (deux formules : Ijaratachghilia ou Ijarawaiqtiniaa).
- **Moucharaka** : contrat ayant pour objet la participation, par une banque participative, à un projet en vue de réaliser un profit.
- **Moudaraba** : contrat mettant en relation une ou plusieurs banques participatives qui fournissent le capital en numéraire et/ou en nature à un ou plusieurs entrepreneurs qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet.

A noter que de nouveaux modes de financement ont vu le jour pour tenir compte de certaines contraintes des cycles d'exploitation moyens ou longs de la clientèle (Salam et Istisnaê) avec le respect des principes fondamentaux de la finance islamique.

La loi bancaire 103-12 précise que les banques participatives peuvent également effectuer, après avis conforme du Conseil Supérieur des Oulémas, des opérations commerciales, financières et d'investissement dont notamment :

- la gestion d'instruments financiers ;
- la négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d'instruments financiers ;
- la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
- le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
- le conseil et l'assistance en matière de gestion financière ;
- l'ingénierie financière ;
- le service de notation de crédit ;
- les opérations de change ;
- les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;
- les opérations d'assurance des personnes, d'assistance et d'assurance-crédit ;
- les opérations de location de biens mobiliers ou immobiliers ;
- les opérations de transfert de fonds ;
- les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement ;
- etc.

La loi bancaire stipule, par ailleurs, que pour exercer leur activité, les banques participatives doivent avoir été préalablement agréées par Bank Al Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

La réglementation de l'activité bancaire

En raison de l'importance du rôle qu'elles jouent dans l'économie, les banques ont, depuis toujours, été encadrées par les Pouvoirs Publics.

Cet encadrement trouve, par ailleurs, sa justification dans les différents risques que courent les établissements de crédit (notion qui se substitue au vocable « Banque ») et peuvent faire courir à l'économie du pays.

Les opérations de banque sont, de ce fait, soumises à une réglementation draconienne.

1. La Loi Bancaire 103.12

Cette loi, qui a remplacé celle du 14 février 2006, définit d'abord les établissements de crédit à partir des opérations de banque qu'ils accomplissent. Elle les dote de monopôles afin que nulle autre personne ne puisse accomplir ces opérations ou se parer indûment de la qualité d'établissement de crédit. Enfin, elle les classe de façon que la réglementation soit mieux adaptée aux situations de chaque catégorie : banques commerciales, sociétés de financement, organismes assimilés et banques participatives.

La loi bancaire 103.12 encadre davantage les établissements de crédit et ce, par :

- l'instauration d'un cadre de surveillance macroprudentiel et de gestion des crises systémiques ;
- l'introduction de nouvelles règles de gouvernance ;
- la mise en conformité de la nouvelle loi bancaire avec d'autres textes législatifs (loi sur la protection du consommateur, lutte contre le blanchiment des capitaux, et le financement du terrorisme, loi sur la concurrence, loi sur la protection des données à caractère personnel) ;
- la mise en place et renforcement de différents services de centralisation (centralisation des chèques impayés, des chèques irréguliers, des effets impayés, des avis de prélèvement impayés, des risques de crédit, des comptes bancaires).

Sans accomplir des opérations de banque, et donc sans avoir la qualité d'établissement de crédit, certaines entreprises, certains professionnels ayant une activité voisine et complémentaire de celle des établissements de crédit, le législateur s'est efforcé de les définir afin qu'aucun participant à l'activité bancaire et financière du Pays n'échappe à l'emprise de la loi.

La mise en place d'organes de contrôle et de direction termine l'organisation de la profession afin de contrôler plus étroitement l'activité des établissements de crédit.

Les apports de la loi bancaire 103.12 sont nombreux :

- elle a donné plus d'indépendance à Bank Al Maghrib en matière de contrôle des établissements de crédit ;
- elle a institué une implication plus importante de B.A.M dans la politique commerciale des établissements de crédit ;
- elle a institué l'obligation pour les banques de respecter les équilibres financiers et une gestion plus rigoureuse des risques, etc.

2. Les nouvelles dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux

Parmi ces nouvelles dispositions, on peut citer :

- l'adoption de la loi 12.18 modifiant et complétant la loi 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;

- la création de l'Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) en remplacement de l'Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), en lui octroyant de plus larges attributions.

Ainsi, la nouvelle loi "43.05 dite consolidée" traite d'abord du terrorisme et son financement selon les dispositions du Code Pénal, puis du blanchiment de capitaux et de sa prévention, de la désignation des personnes assujetties et de l'obligation de vigilance qui leur est imposée, de la déclaration de soupçon, ainsi que de l'obligation de veille interne et de vigilance.

A. Définition des actes et infractions de blanchiment de capitaux :

La loi définit les actes qui constituent un blanchiment de capitaux lorsqu'ils sont commis intentionnellement et en connaissance de cause, elle énumère les infractions concernées par le blanchiment de capitaux et prévoit des peines encourues à l'encontre de leurs auteurs et des personnes assujetties complices.

B. Les personnes assujetties :

La loi a établi la liste de toute les personnes dites "personnes assujetties" concernées par l'obligation de vigilance et par les déclarations de soupçon ainsi que les mesures de prévention du blanchiment de capitaux, il s'agit :

- de Bank Al Maghrib ;
- des établissements de crédit et organismes assimilés ;
- des conglomérats financiers ;
- des sociétés holding offshore (ZAI) ;
- des sociétés de change de devises ;
- des entreprises d'assurance et de réassurance ;
- des sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
- des sociétés de bourse ;
- des notaires et adels ;
- des experts comptables et comptables agréés ;
- etc.

La loi fixe par ailleurs les mesures de vigilance que les personnes assujetties sont tenues d'appliquer chacune selon la nature de ses activités et des risques auxquels elle est exposée en matière, à savoir :

- l'identification des clients habituels ou occasionnels et des donneurs d'ordre ;
- la détermination et la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif ;
- la vérification de la cohérence des opérations effectuées par les clients avec ce qui est connu sur ces clients ;
- la vérification que les documents, données et informations obtenus sont à jour, ...

C. La conservation des documents

Obligation est faite aux personnes assujetties de conserver pendant 10 ans les documents relatifs :

- aux opérations effectuées par leurs clients habituels ou occasionnels et les parties aux relations d'affaires et ce, à compter de la date de leur exécution ;

- à l'identité des clients habituels ou occasionnels à compter de la date de clôture de leurs comptes ou de la cessation des relations avec eux, ainsi que ceux des donneurs d'ordre et des bénéficiaires effectifs.

D. La déclaration de soupçon

Les personnes assujetties sont tenues de présenter immédiatement à l'ANRF, une déclaration de soupçon de toutes sommes, opérations ou tentatives de réalisation de ces opérations soupçonnées d'être liées au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux, ou toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est douteuse ;

Il s'agit de toute opération inhabituelle ou suspecte, se présentant dans des conditions inhabituelles, ou complexes ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite apparent.

E. L'obligation de veille interne et de vigilance

La veille interne continue est imposée à toutes les personnes assujetties qui doivent communiquer, à leur demande, toutes informations concernant les opérations suspectes à l'ANRF et aux autorités de supervision et de contrôle indiquées par la loi chacun pour les missions qui leur ont été dévolues. Pour les établissements de crédit, cela se traduit par une obligation de vigilance dans leurs relations avec la clientèle : ouverture et fonctionnement des comptes, conservation et mise à jour des documents, octroi de crédits ...

F. Les autorités et organismes chargés des missions de supervision et de contrôle

La loi a désigné les autorités et organismes chargés de la supervision et du contrôle des personnes assujetties :

- Bank Al Maghrib pour les établissements de crédit et organismes assimilés ainsi que les conglomérats financiers soumis à sa supervision ;

- L'autorité gouvernementale chargée de la Justice pour les avocats, les notaires et la adels ;

- L'autorité gouvernementale chargée des finances en ce qui concerne les sociétés holdings offshore (ZAI), les Experts comptable et comptables agréés, … ;

- L'autorité chargée de l'intérieur et l'autorité gouvernementale des finances pour les casinos et les établissements de jeux du hasard, ...

G. Protection des personnes assujetties

Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de déclaration de soupçon par les personnes assujetties, aucune action, dans le cadre du secret professionnel, ne peut être intentée, ni contre la personne assujettie, ni contre ses dirigeants, ni contre ses agents.

Des sanctions disciplinaires peuvent, toutefois être prononcées à l'encontre des personnes assujetties, de leurs dirigeants et de leurs agents qui contreviennent à la loi et aux textes pris pour son application (avertissement, suspension temporaire, retrait de l'agrément ou de la licence, ...).

3. Le Code de Commerce

Il régit les actes de commerce et les commerçants. Les opérations de banque étant des actes de commerce (article 6 du Code de Commerce), et les personnes physiques ou morales qui les accomplissent à titre professionnel ont la qualité de commerçant. Cette loi s'applique donc à toutes les opérations de la banque.

4. Le D.O.C

Parce qu'il constitue la base du droit privé, le Dahir formant Code des Obligations et Contrats (D.O.C), s'applique aux banques, notamment par ses dispositions relatives :

- aux contrats et obligations ;
- aux dépôts et au séquestre ;
- au prêt à intérêt ;
- aux associations ;
- au cautionnement ;
- au nantissement ;
- à l'échange électronique et à la validité des actes établis et conclus sous forme électronique ou transmis par voie électronique ;
- aux exigences de sécurité que tous les produits et services mis à disposition, fournis ou utilisés sur le marché doivent respecter, etc.

5. Les circulaires de Bank Al Maghrib :

Il s'agit de Décisions Réglementaires adressées aux établissements de crédit et réglementant leur activité.

6. La jurisprudence :

Il s'agit des jugements des tribunaux concernant des procès intentés aux banques par des clients ou des tiers à la suite de fautes commises dans leurs relations avec ces derniers et engageantleur responsabilité.

La jurisprudence est importante car elle permet de préciser l'interprétation de certains textes ainsi que le régime juridique de certaines opérations effectuées par les banques et qu'aucun texte ne régit.

7. L'Instruction générale de l'office des changes

Cette instruction qui régit la politique de change au Maroc, prévoit que les règlements entre le Maroc et l'étranger doivent s'effectuer par le biais des intermédiaires agréés. On entend par intermédiaires agréés, les banques, les services de la Trésorerie Générale du Royaume et ceux de Bank Al Maghrib.

Toutes les opérations de sortie et d'entrée des devises sont traitées, grâce à la délégation de l'Office des Changes, par les intermédiaires agrées (dont les banques) dans le respect de la réglementation de change. Ces opérations portent sur :

- les importations ;
- les exportations ;
- les dotations pour voyage à l'étranger quel qu'en soit le motif ;
- les ouvertures de comptes en devises et en Dirhams convertibles ;
- les interventions sur le marché des changes.

8. Les arrêtés ministériels

Les arrêtés du Ministre de l'Economie et des finances portent généralement sur la mise en adéquation de la politique monétaire avec l'impératif des équilibres macroéconomique en coordination avec la banque centrale. Par conséquent, ils s'imposent aux établissements de crédits.

9. Les circulaires du GPBM

Le GPBM (Groupement Professionnel des Banques Marocaines) est un organe de coordination et de défense des intérêts des banques. Il peut contribuer, en concertation avec les autorités de tutelle, au renforcement de la réglementation, ou inversement à l'assouplissement de certaines dispositions réglementaires pouvant aller à l'encontre des intérêts de ses membres.

10. Les usages bancaires

Ils sont nombreux et peuvent régir les relations entre les établissements de crédit. En revanche, ils ne seront opposables aux clients que s'ils en avaient connaissance ; la connaissance étant supposée si le client est particulièrement averti.

11. Les sources internationales (les travaux du comité de Bâle)

Le Comité de Bâle est une institution créée en 1974 par les gouverneurs des banques centrales du Groupe des Dix (G10). La création du Comité est le résultat, entre autres, de la faillite de la banque allemande HERSTATT. Faillite ayant entraîné dans son sillage un effet dominos sur d'autres banques.

Le Comité était initialement appelé « Comité Cooke », du nom de Peter Cooke, un directeur de la Banque d'Angleterre qui avait été l'un des premiers à en proposer la création, et qui en fut le premier président.

Le Comité de Bâle se réunit quatre fois par an en vue de débattre des sujets relatifs à la supervision bancaire. Il a élu domicile en Suisse au siège de la Banque des Règlements Internationaux.

Le Comité se compose de représentants des banques centrales et des autorités prudentielles des treize pays suivants :

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, ÉtatsUnis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Suède, Suisse Pays-Bas, , Royaume-Uni, Australie, Brésil, Chine, Corée, Inde, Mexique, Russie, Hong Kong, Singapour, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Indonésie et Turquie.

Les missions du Comité de Bâle sont les suivantes :

- le renforcement de la sécurité et de la fiabilité du système financier ;
- l'établissement de standards minimaux en matière de contrôle prudentiel ;
- la diffusion et la promotion des meilleures pratiques bancaires et de surveillance ;
- la promotion de la coopération internationale en matière de contrôle prudentiel.

Les réalisations les plus connues du Comité ont été le premier et le second accord de Bâle, pour garantir un niveau minimum de capitaux propres, afin d'assurer la solidité financière des banques, notamment par l'introduction du risque opérationnel et le risque marché dans le ratio de solvabilité Mc Donough et plus récemment l'accord dit de Bâle III en réponse à la crise financière qui a suivi la faillite de la banque américaine LehmannBrothers.

Même si le Maroc n'est pas membre du Comité de Bâle, Bank Al-Maghrib a toujours transposé le référentiel du comité de Bâle et ce, en intégrant dans sa réglementation prudentielle les recommandations dites Bâle I, Bâle II et Bâle III (le niveau minimum des fonds propres et le ratio de solvabilité Mc Donough). Cette initiative vise à donner plus de crédibilité au système bancaire marocain en le mettant au niveau des standards internationaux.

12. Le Code Général des Impôts (CGI)

En vertu de l'article 214-V du CGI, les institutions financières, y compris les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d'assurances et de réassurance, doivent identifier les informations relatives aux résidences fiscales de tous les titulaires de comptes financiers et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs.

Elles communiquent à l'administration fiscale au moyen d'une déclaration selon un modèle établi par elle, conformément à la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, toutes les informations requises pour l'application des conventions ou accords conclus par le Maroc permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales et, s'il y a lieu, l'absence d'informations.

Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, détiennent ou contrôlent le client, et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises, les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.

Cette déclaration contient notamment, les informations relatives à l'identification des titulaires de comptes financiers et, le cas échéant, celles de leurs bénéficiaires effectifs ainsi que les informations financières afférentes à ces comptes, y compris les revenus de capitaux mobiliers, les soldes des comptes, la valeur de rachat des contrats d'assurance vie et de capitalisation, ou placements de même nature, et le produit des cessions ou rachats d'actifs financiers.

Les institutions financières sont, en outre, tenues de conserver les registres des actions engagées pour satisfaire aux obligations susmentionnées ainsi que les pièces justificatives, auto-certifications et autres éléments probants utilisés à cette fin jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle de la communication de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent paragraphe.

Les personnes qui ouvrent des comptes financiers auprès des institutions financières sont tenues de remettre une auto-certification permettant d'établir leurs résidences fiscales et, le cas échéant, une auto-certification permettant d'établir les résidences fiscales de leurs bénéficiaires effectifs.

Les devoirs et obligations de la banque

En raison de sa particularité, l'activité des établissements de crédit est très réglementée ; des contraintes réglementaires multiples sont imposées à ces derniers, notamment en ce qui concerne l'obtention de l'agrément, les dirigeants, le capital minimum, les nombreux ratios à respecter, …

Par ailleurs, des devoirs et des obligations sont imposés aux banques ; le non-respect de ses devoirs et obligations engagerait la responsabilité de la banque.

1. Les devoirs et obligations de la banque

1.1. Le devoir de vigilance

Dès l'ouverture du compte au client, la banque doit veiller à recueillir toutes les informations nécessaires et à rassembler tous les éléments permettant de bien identifier le client et en avoir une connaissance approfondie.

La banque est tenue de procéder à toutes des vérifications et contrôles qui s'imposent dans l'objectif de détecter toute anomalie ou irrégularité.

La banque a l'obligation de détecter et de prévenir les opérations à caractère inhabituel ou suspect. Elle doit recueillir les éléments d'information permettant l'identification de toute personne qui souhaite ouvrir un compte, quelque soit sa nature, louer un coffre fort …ou qui recourt à ses services pour l'exécution de toute opération, même ponctuelle, telles que les transferts de fonds, …

La banque doit par ailleurs conserver et mettre à jour la documentation afférente à la clientèle et aux opérations qu'elle effectue.

La banque a l'obligation d'assurer le suivi et la surveillance des comptes et des opérations de la clientèle notamment celles présentant un degré de risque élevé relevant de la criminalité financière, du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme, …

- **Criminalité financière**

La criminalité financière est un domaine particulier de la criminalité. Elle désigne les activités financières illégales échappant aux lois. On parle aussi d'escroquerie et de « criminalité en col blanc ».

Les crimes et délits financiers sont très nombreux et très variés : opérations de cavalerie délit d'initié, trafic d'influence, …

Il existe, aujourd'hui, tout un arsenal au niveau des régulateurs (Groupementd'Action Financière Internationale - GAFI, Bank Al Maghrib avec l'Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) pour déclencher les alertes et lutter contre la criminalité financière. La banque est tenue, en présence d'opération revêtant un caractère inhabituel ou suspect, de déclarer le soupçon àl'ANRF.

- **Blanchiment des capitaux**

Pour les criminels de la drogue qui se trouvent en possession d'importantes quantités d'espèces et qui ne peuvent effectuer de grosses transactions en liquides sans éveiller les soupçons, il s'agit de blanchir l'argent, c'est-à-dire de transformer ces liquidités en capitaux réutilisables légalement par dissimulation de a source et du véritable propriétaire des fonds. Les criminels de la drogue vont donc injecter leurs liquidités dans le système financier, la banque étant le passage obligé.
Pour la banque, les précautions à prendre sont les suivantes :

- respecter scrupuleusement le devoir de vigilance ;
- identifier et bien connaître le client (même de passage) ;
- faire preuve de rigueur dans les vérifications et contrôles ;
- analyser le mouvement des comptes de la clientèle afin de détecter les opérations dites de « ventes pyramidales ».

➢ **Les ventes pyramidales**

Les schémas pyramidaux, également connus sous le nom de **schémas Ponzi**, sont des opérations frauduleuses qui promettent aux participants des retours financiers élevés en échange du recrutement de nouveaux membres. Ces schémas ne génèrent pas réellement de richesse, mais reposent plutôt sur l'afflux constant de nouveaux investisseurs pour payer les rendements des membres existants.

Cette technique peut être utilisée dans des opérations frauduleuses de blanchiment de fonds.

De ce fait, la banque est tenue de faire preuve d'une extrême vigilance et d'assurer le suivi et la surveillance des comptes et des opérations de la clientèle.

➢ **La lutte contre le blanchiment et le change manuel**

Outre le transfert de fonds en devises, la lutte contre le blanchiment de fonds d'origine criminelle porte sur les opérations de change manuel. En effet, l'Office des Changes a mis en place un guide pratique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, destiné à accompagner les bureaux de change pour se conformer aux dispositions de la loi 43-05 telle que modifiée et complétée par la loi n° 12-18 promulguée par Dahir n° 1.21.56 du 27 Chaoual 1442 (8 juin 2021).

Le contenu de ce guide prend en considération les spécificités de l'activité de change manuel et des sociétés de change de devises, les recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI) et les textes législatifs et réglementaires en vigueur**.**

1.2. Le secret professionnel :

De par sa profession, la banque est détentrice d'informations confidentielles sur ses clients, mais aussi sur des tiers. Elle est donc tenue au secret professionnel !

L'obligation au secret ne concerne que les informations « confidentielles », c'est-à-dire celles qui présentent un caractère précis, notamment par les chiffres qui l'accompagnent (contenu du bilan, le solde et le mouvement du compte, …).

En revanche, les indications d'ordre général ne présentent pas de caractère confidentiel : « paiements réguliers », « échéances difficiles », « protêts », « chèques impayés », …

A noter que des dérogations légales au secret professionnel sont prévues et ce, en cas de :

- demandes de renseignements formulées par Bank Al Maghrib ;
- témoignage de la banque dans les instances pénales ou civiles ;
- saisie arrêt sur le compte du client ;
- demande du tribunal pour prononcer le redressement judiciaire ; …

A noter, par ailleurs, que la loi « Anti-blanchiment » impose aux banques d'assurer un contrôle spécial et de mettre en place des mesures de veille dédiées pour détecter les clients douteux.

1.3. La protection des données à caractère personnel :

La vie personnelle des individus et leurs données personnelles sont exposées à de nouveaux risques, induits par le développement et la prolifération des technologies de l'information et de l'Internet auprès du grand public.

Ainsi, la multiplication des informations personnelles, le développement technologique qui facilite l'utilisation des données à caractère personnel ont-ils conduit à la nécessité de protéger le citoyen contre l'utilisation abusive de ses données personnelles.

La loi 09.08 relative à la protection des personnes physiques interdit à la banque de divulguer des secrets de la vie privée des citoyens et de communiquer des « données sensibles » qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, les données sur la santé y compris les données génétiques.

Sont toutefois exclues du domaine de la protection, les données suivantes :

- les opérations de blanchiment de capitaux ;
- le financement du terrorisme ;
- la gestion des incidents de paiement des chèques ;
- les créances de l'établissement de crédit ;
- les dépôts des personnes physiques, …

1.4. La protection du consommateur

La loi 31-08 sur la protection des consommateurs définit les relations entre le consommateur (personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins des biens ou services destinés à son usage personnel ou professionnel) et le fournisseur (défini comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale).

Cette loi a donc pour objet :

- d'assurer l'information appropriée et claire du consommateur sur les biens ou services qu'il acquiert ou utilise ;
- de garantir la protection du consommateur quant aux clauses contenues dans les contrats de consommation, notamment les clauses abusives et celles relatives aux services financiers, aux crédits à la consommation et immobiliers, …
- de fixer les conditions et les procédures relatives à l'indemnisation ou à la réparation des dommages ou préjudices touchant le consommateur.

Les droits fondamentaux du consommateur consacrés par la loi 31-08 portent sur :

- le droit à l'information ;
- le droit à la protection des droits économiques ;
- le droit à la représentation ;
- le droit à l'écoute ;
- le droit à la rétractation.

➢ **Le droit à la rétractation**

A noter que le consommateur bénéficie d'une période de rétractation de sept (7) jours francs après avoir accepté une offre de crédit préalable. Toute offre de crédit doit faire l'objet d'un document type prévu à cet effet, accompagné d'un formulaire de rétractation détachable, lequel doit être déposé à la banque avant l'expiration du délai de sept (7) jours, contre récépissé.

Le risque de la banque réside dans le fait qu'un client mal intentionné peut contracter un crédit (crédit à la consommation), puis se rétracter dans le délai légal, juste après avoir encaissé les fonds ; la récupération de ces derniers par la banque risque d'être laborieuse.

Comme précaution, il est possible pour la banque de rajouter dans le bordereau de l'OPC (offre préalable de crédit) une formule qui stipule qu'une rétractation ne peut être définitive et opposable qu'en cas de restitution des sommes. A noter que la loi stipule que, pour renoncer à son droit de rétractation, l'emprunteur doit rédiger un texte manuscrit.

1.5. Le devoir de discernement :

La jurisprudence a dégagé ce devoir à propos de la responsabilité que peut encourir la banque dans la distribution du crédit. Ce devoir est apprécié au regard des normes habituelles en matière de jugement bancaire. Ce devoir se manifeste par les préceptes suivants :

- le crédit ne doit pas tromper les tiers en créant l'illusion d'une confiance méritée ;
- le crédit doit être ajusté aux capacités de remboursement de l'emprunteur ;
- le crédit doit être suffisant pour atteindre l'objectif recherché ;
- le crédit doit être adapté aux besoins de l'entreprise et à ses perspectives de croissance ; le manque de discernement n'est pas lié à l'absence ou à la présence de sûretés.

1.6. Le devoir de prudence :

La jurisprudence exige de la banque d'agir en bon professionnel ; il est répréhensible d'accorder ou de maintenir des crédits lorsque cela ne fait que dissimuler une « situation irrémédiablement compromise ».

La banque peut consentir des crédits à une entreprise en difficultés passagères conjoncturelles mais non structurelles ! La responsabilité de la banque est engagée lorsqu'elle accorde des crédits destinés au maintien artificiel de l'activité d'un client afin de masquer sa cessation de paiement (exemple : acceptation d'effets de complaisance, report d'échéances, …).

2. Les responsabilités de la banque :

2.2. Responsabilité pénale :

La banque est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée en tant qu'auteur principal, co-auteur ou complice du client ! En effet, de très nombreuses infractions de droit commun sont prévues par le Code Pénal, et la banque peut être recherchée sur les terrains :

- de l'escroquerie ;
- de l'abus de confiance ;
- de l'abus de biens sociaux ;
- de l'atteinte au secret professionnel, …

En outre, dans tout litige et contentieux bancaire, la banque est également susceptible de voir sa responsabilité recherchée sur le fondement d'une des incriminations prévues par des dispositions spéciales insérées à son intention dans différents codes.

2.2. Responsabilité civile :

- **Responsabilité civile contractuelle :**

Un litige entre la banque et son client est également susceptible de tourner en faveur de ce dernier s'il arrive à engager la responsabilité civile de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles et ce, lorsqu'elle n'exécute pas, exécute mal, exécute partiellement ou tardivement une obligation mise à sa charge par le contrat la liant au client et si le manquement génère de manière directe un préjudice pour client.

- **Responsabilité civile délictuelle :**

Il faut noter qu'un tiers au contrat liant la banque à son client pourra également engager la responsabilité civile délictuelle de la banque lorsque celle-ci commet une faute délictuelle. On parle de faute délictuelle de la banque lorsqu'elle commet de son chef ou du chef de l'un de ses préposés (un salarié par exemple), une faute d'imprudence, de négligence ou d'incompétence qui cause un préjudice à un tiers.

La banque et son marché

1. La notion de marché bancaire :

« Le marché est l'ensemble des individus et des organisations qui constituent les acheteurs réels ou potentiels d'un produit ou d'un service ».

Cette définition générale est, biensûr, fondée pour les banques comme pour les autres entreprises.

Pour une banque, cette notion de marché recouvre l'ensemble des consommateurs désignés habituellement sous le nom de « clientèle privée » pour la clientèle des particuliers, et sous le nom de « clientèle commerciale » pour la clientèle des entreprises.

2. La clientèle de la banque :

2.1. Le particulier :

Le particulier est traditionnellement défini comme « une personne physique considérée en dehors de toute activité professionnelle ou commerciale (salarié, retraité, rentier, étudiant, chômeur, femme au foyer).

Le secteur des particuliers, qui a connu une véritable explosion, est de nos jours numériquement le premier pour les banques de dépôts.

La place croissante prise par les dépôts et emplois de la clientèle privée et la régression relative des ressources émanant des entreprises industrielles et commerciales ont fait du secteur des particuliers une cible privilégiée.

Le développement du marché des particuliers est dû à plusieurs facteurs :

- **L'évolution du comportement financier des particuliers :**

  - augmentation de la consommation avec l'aspiration à un niveau de vie supérieur et le désir de satisfaire des besoins de plus en plus nombreux en biens de consommation et d'équipement individuels et familiaux ;
  - évolution des modes de vie qui pousse la plupart des ménages à ne plus attendre la constitution d'une épargne pour réaliser leurs acquisitions ; poussés par l'évolution économique et sociale et la publicité, les ménages font appel au crédit afin de satisfaire immédiatement leurs besoins de consommation ou d'investissement.

- **La volonté délibérée des pouvoirs publics :**

Désireux d'accroître la part de la monnaie scripturale dans la masse des transactions et de recycler dans l'économie une part plus grande des disponibilités d'épargne publique, les pouvoirs publics ont pris une série de mesures législatives pour faciliter cette évolution : l'obligation d'effectuer certains paiements par chèque, ...

- **Les actions des banques**

Pour conquérir le marché des particuliers et donc attirer les dépôts, les banques adoptèrent une stratégie commerciale axée sur :

- La multiplication et la modernisation des guichets, la diversification des produits et des services, la mise en place et l'utilisation d'importants moyens de communication ;

- Le lancement d'« opérations de séduction » auprès de certaines cibles :la clientèleféminine (un effectif non négligeable, un taux d'activité en accroissement très sensible, un statut juridique en évolution, une situation économique intéressante) ;mais aussi la clientèle des jeunes (un marché en développement avec une évolution favorable des relations banques/jeunes suite à l'action de rapprochement et d'information entreprise par les banques).

2.2. Le professionnel

Il est défini comme toute personne physique exerçant à titre individuel, une activité exigeant un diplôme (médecin, notaire, avocat, …) ou un savoir-faire (artisan, agriculteur, …). Une activité professionnelle est une activité exercée habituellement dans un but lucratif (non limitée à la gestion d'un patrimoine privé), non salariée et organisée autour d'une seule personne.

A mi-chemin entre les particuliers et les entreprises, les professionnels sont pour les banques un segment de clientèle auquel un nouvel intérêt est porté.

2.3. Le commerçant

Peut être défini comme « une personne physique exerçant une activité de négoce ».La clientèle de commerçants, qui a connu une véritable explosion, est très courtisée par les banques en raison des possibilités non négligeables de collecte des dépôts et de placement des produits.

2.4. L'entreprise

C'est le marché le plus ancien ouvert aux banques ; les banques travaillaient d'abord et surtout avec les entreprises. C'est en effet autour des problèmes industriels et commerciaux que s'organisait la plus grande partie de l'activité bancaire. Plusieurs facteurs ont contribué à l'évolution de ce marché :

- l'apparition de nouveaux besoins de financement dû à l'augmentation de la production (découlant de la croissance de la consommation) ;

- l'ouverture sur les marchés extérieurs et la concurrence ;

- l'évolution de l'état d'esprit des banques quant au jugement à porter sur l'entreprise et ses dirigeants (la richesse n'entrant plus seule en ligne de compte pour accorder un crédit, mais plutôt le dynamisme, l'esprit d'entreprise, la qualité de gestionnaire du dirigeant, …

3. Les besoins de la clientèle

Ces besoins sont multiples :

- **besoin de sécurité** : il s'agit pour le client de se prémunir contre le vol ou la perte de ses capitaux ;

  ➔La banque propose le « compte bancaire ».

- **besoin de commodité** : le client souhaite disposer facilement des fonds confiés à la banque.

  ➔La banque répond par le service caisse et les moyens de paiement.

- **besoin de placement de l'épargne :** le client souhaite faire fructifier ses excédents de trésorerie.

  ➔La banque propose des formules de placement (Bon de caisse, CAT, …).

- **besoin de financement** : le client souhaite faire face à des besoins en crédit.

  ➔ La banque propose différentes sortes de crédits.

- **autres besoins :** parce que le client a besoin de conseil, d'information, d'assistance, …

  ➔La banque met à sa disposition des équipes et des structures adaptées.

La banque
& l’entreprise

Généralité sur les entreprises

Une entreprise est une entité économique qui produit des biens et des services en vue de les vendre en dégageant un profit. Par son activité, l'entreprise répond aux besoins des consommateurs en mettant en œuvre des moyens humains et matériels.

1. Notion d'entreprise

La notion d'entreprise recouvre des unités de taille très différentes avec une classification selon le plan économique ou juridique :

- sur le plan économique, on distingue :
  - les entreprises industrielles (transformation de la matière en biens) ;
  - les entreprises de négoce (revente en l'état de biens) ;
  - les entreprises de services (assurent des prestations de services).
- sur le plan juridique, on distingue :
  - les entreprises individuelles (capital est détenu par une seule personne) ;
  - les entreprises sociétaires capital est détenu par un plusieurs personnes) ;

2. Les principaux types de sociétés

Il existe trois catégories de sociétés :

- **Les sociétés civiles** : constituées par deux ou plusieurs personnes pour l'exercice d'une activité civile ou pour acquérir en commun un immeuble.
- **les sociétés commerciales** : constituées par une ou plusieurs personnes pour l'exercice d'une activité commerciale et qui se subdivisent en deux catégories :
  - **Les sociétés de capitaux** : société anonyme (SA), société anonyme simplifiée (SAS), société en commandite par actions ;
  - **Les sociétés de personnes** : société en nom collectif (SNC), sociétés en commandite simple (SCS) et société en participation (SEP).
- **Les sociétés de type mixte** : société à responsabilité limitée (SARL).

3. Les différentes sociétés

3.1. La société en nom collectif (SNC)

Il s'agit d'une société dans laquelle les associés sont peu nombreux et se connaissent. La société repose sur la confiance réciproque entre associés.

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Il n'y a pas de capital minimum.

Tous les associés sont solidairement responsables des dettes de la société. Les créanciers de la société ont pour garantie supplémentaire au capital, le patrimoine personnel des associés.

3.2. La société en commandite simple (SCS)

La société en commandite simple est constituée d'une part d'associés commandités (ceux qui se font financer) qui apportent le savoir-faire et assurent la gestion et d'autre part, d'associés commanditaires (ceux qui financent mais ne gèrent pas) qui apportent les capitaux (argent en numéraire ou en nature mais pas d'apport en industrie).

Sur le plan de la responsabilité, les associés commandités sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes de la société tandis que les commanditaires ne sont responsables qu'à concurrence de leurs apports.

A noter que cette forme de société est très peu utilisée dans la pratique.

3.3. La société en participation (SEP)

C'est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens et/ou leur travail en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

La société en participation n'a pas la personnalité morale ; elle n'existe que dans les rapports entre associés et n'est pas destinée à être connue des tiers.

Cette société n'est soumise ni à l'immatriculation au registre de commerce, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens.

3.4. La société anonyme (SA)

Il s'agit d'un type de société où le nombre d'associés (appelés actionnaires) doit être au minimum de (5) cinq et où les apports de chacun sont matérialisés par un titre de propriété appelé « Action » et qui peut être nominatif ou au porteur.

Le capital social doit être au minimum de 3.000.000 Dirhams pour la société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne et à 300.000 Dirhams dans le cas contraire.

La société anonyme est gérée par des mandataires élus par les actionnaires ; deux formules de gestion sont possibles : soit par un conseil d'administration, soit par un conseil de surveillance et un directoire.

Quelle que soit la formule adoptée, les actionnaires ne sont responsables qu'à concurrence de leurs apports.

3.5. **La société par Actions simplifiée (SAS)** (Loi 19-20 du 22 juillet 2021)

La SAS est régie par les dispositions de la loi 05-96 (art. 43-1 à 43-15) et peut être constituée par une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, elle est dénommée SAS à associé unique.

Ce type de société privilégie la liberté contractuelle et introduit une flexibilité dans le fonctionnement et la gestion de la société.

Les statuts de la SAS définissent librement l'organisation et le fonctionnement de la société qui peut être gérée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Mais à l'égard des tiers, la société est représentée par un président qui est nommé selon les conditions prévues dans les statuts.

Aucun capital minimum n'est exigé et la partie en numéraire de celui-ci peut n'être libérée que du quart, le restant devant l'être dans les trois années qui suivent l'inscription au RC.

Les statuts peuvent comporter une clause d'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas 10 ans. Cette clause a pour but de stabiliser la société surtout lorsqu'elle se lance dans un programme d'investissement important.

Contrairement à la SA ou à la SCA, la SAS ne peut pas faire appel public à l'épargne.

Les associés de la SAS peuvent nommer, à l'unanimité, un ou plusieurs commissaires aux comptes (CAC). Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires de la société dépasse un montant fixé par voie réglementaire, la nomination du CAC devient obligatoire.

3.6. La société en commandite par actions (SCA)

Cette société est constituée de deux catégories d'actionnaires :

- **Les commandités** qui sont responsables des dettes de la société ;
- Et **les commanditaires** qui ne répondent des dettes de la société qu'à concurrence de leurs apports et ne peuvent faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration. Le nombre de commanditaires ne peut être inférieur à (3) trois.

La société est dirigée par un ou plusieurs gérants, associé ou non.

Les premiers gérants sont désignés par les statuts ; ils accomplissent les formalités de la constitution. En revanche, l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration.

Un conseil de surveillance est nommé par l'assemblée générale ordinaire composé d'au moins (3) trois commanditaires et a pour mission d'assumer le contrôle permanent de la gestion de la société.

A noter que cette forme de société est très peu utilisée dans la pratique.

3.7. La société à responsabilité limitée (SARL)

La SARL est une société à mi-chemin entre la société de personnes et la société de capitaux ; c'est une société de type mixte pour la constitution de laquelle aucun capital minimum n'est exigé.

Cette société peut être constituée par une ou plusieurs personnes dans la limite de (50) cinquante, c'est-à-dire qu'un seul individu peut créer une SARL dont il sera l'associé unique.

De la société de personnes, la SARL hérite les parts sociales, qui représentent les apports et qui ne peuvent faire l'objet de cession sans l'accord des autres associés.

De la société de capitaux, elle hérite le fait que les associés ne sont responsables qu'à concurrence de leurs apports.

La SARL est administrée par un ou plusieurs gérants qui ne sont pas obligatoirement des associés.

Le compte ouvert aux entreprises

1. Le compte courant

Ce compte est ouvert pour enregistrer des opérations commerciales ou professionnelles.

Les formalités d'ouverture de ce compte sont plus complexes du fait qu'il sera le support d'opérations de crédit, d'où un risque plus important pour la banque.

La banque est très attentive aux formalités d'ouverture du compte courant et ce, pour éviter tout litige et la mise en jeu de sa responsabilité.

Avant l'ouverture d'un compte à une entreprise, la banque s'assure que celle-ci est légalement et régulièrement constituée ; pour cela elle exige la fourniture d'un certain nombre de documents et procède aux contrôles imposés par la réglementation.

Il est à préciser que conformément à la réglementation de la lutte contre le blanchiment de fonds d'origine criminelle, les précautions suivantes doivent être observées :

- Entretien obligatoire avec les personnes physiques habilitées à représenter l'entité ;
- Etablir un compte rendu de l'entretien à classer dans le dossier de l'entité ;
- Exiger les documents prévus par la loi ;
- Contrôler avec rigueur les documents fournis, avec un examen minutieux, pour s'assurer de leur régularité apparente ;
- S'informer sur la nature exacte de la relation d'affaires envisagée ;
- S'assurer de l'activité exacte de l'entité ;
- S'informer sur l'environnement dans lequel l'entité opère ;
- Procéder à la vérification de l'exactitude de l'adresse donnée par toute Entité nouvelle cliente, en se déplaçant à l'adresse indiquée pour s'assurer de son existence réelle ;
- S'informer sur les raisons de l'ouverture d'un nouveau compte et vérifier l'historique des comptes déjà ouverts, ...

A noter qu'il n'existe pas de définition précise du compte courant, mais on peut le caractériser par sa nature juridique qui comprend quatre éléments essentiels.

2. Les caractéristiques du compte courant

- **L'intention des parties :**

Le compte courant est un contrat consensuel, car il ne peut être ouvert qu'avec la volonté des parties, volonté exprimée ou non, et qui peut simplement résulter des faits.

- **L'existence des remises :**

Par remise, il faut entendre une créance du remettant contre celui qui reçoit et qui devient, dans le compte, un article de débit ou de crédit.

- **La réciprocité des remises :**

Le client et la banque se font réciproquement des remises et sont tour à tour créanciers et débiteurs.

- **Le croisement ou l'enchevêtrement des remises :**

La cadence de la réciprocité des remises doit être fréquente et répétitive.

3. Les effets juridiques du compte courant

- **La novation :**

Toute créance portée en compte courant subit la novation, c'est-à-dire le remplacement d'une obligation par une autre ; la créance perd ainsi son individualité pour devenir un simple article de ce compte ; de ce fait, elle perd aussi toutes les sûretés et garanties dont elle était assortie.

- **L'indivisibilité :**

Les articles de débit ou de crédit restent indépendants les uns des autres et constituent un bloc dont on ne peut extraire aucun ; seul le solde établi à l'arrêté du compte fixera la qualité de créancier ou de débiteur pour chacune des parties.

- **Le cours de plein droit des intérêts :**

Chaque somme inscrite en compte courant porte intérêt du jour où elle entre en valeur jusqu'à l'arrêté du compte.

A noter que les banques ne rémunèrent pas les dépôts à vue.

4. Les documents requis pour l'ouverture d'un compte courant à une personne morale

4.1. Cas de l'entreprise individuelle

L'entreprise individuelle est juridiquement confondue avec son dirigeant, et les patrimoines commercial et personnel de l'exploitant individuel n'en font qu'un en raison du principe de « l'unicité du patrimoine ». Par conséquent, il n'est nul besoin d'avoir des statuts.

Lorsque l'activité est commerciale, les documents à réclamer pour l'ouverture du compte sont :

- Extrait d'inscription au registre de commerce (RC) ;
- Attestation d'inscription à la taxe professionnelle ;
- Attestation de l'identifiant fiscal ;
- Pièce d'identité (CNI pour les Marocains, carte de séjour pour les étrangers).

Lorsque l'activité à un caractère civil, l'entreprise n'est pas inscrite au RC (cas des professions libérales), mais si la profession est réglementée, l'autorisation d'exercer est requise.

4.2. Cas de la société commerciale

Une société peut être commerciale par la forme (SA, SARL, SNC, SCS, CSA, SAS). Dans ce cas, elle est obligatoirement inscrite au registre de commerce.

- **Les documents requis pour la SARL**

La SARL peut être d'associé unique (SARL unipersonnelle) comme elle peut comporter plusieurs associés. Toutefois, même si la SARL est d'associé unique, elle doit avoir des statuts. Les documents à fournir lors de l'ouverture du compte bancaire sont :

- Certificat négatif ;
- Statuts dûment signés par les associés, légalisés et enregistrés ;
- Si le gérant ou les cogérants ne sont pas statutaires, le procès verbal de l'assemblée générale les désignant et arrêtant leurs pouvoirs est requis ;
- Extrait d'inscription au registre de commerce (Modèle 7);
- Attestation d'inscription à la taxe professionnelle ;
- Certificat d'inscription à la CNSS ;
- Attestation de l'identifiant fiscal ;
- Publicité de la constitution au bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales.

- **Les documents requis pour la SA**

La société anonyme peut être soit une SA à conseil d'administration, soit une SA avec directoire et conseil de surveillance.

Dans le cas d'une SA à conseil d'administration, les documents et éléments à recueillir selon la circulaire 2/G/12 sont les suivants :

- Statuts mis à jour ;
- Publicité légale relative à la création de la société et aux éventuelles modifications affectant ses statuts ;
- Les états de synthèse de l'exercice écoulé, s'il y'a lieu ;
- Les procès verbaux des délibérations des assemblées générales ou des associés ayant nommé les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance ou les gérants ;
- Les noms des dirigeants et des personnes mandatées pour faire fonctionner le compte bancaire ;
- Copie de la déclaration de souscription et de versement ;
- Procès-verbal enregistré de nomination des membres du conseil d'administration quand ils ne sont désignés dans les statuts ;
- Photocopie de la pièce d'identité des personnes liées à l'administration (s'il s'agit de personnes morales, copies des inscriptions modèle 7 ou équivalent s'il s'agit de personnes morales étrangères) ;
- Procès-verbal du conseil d'administration de nomination du président et, le cas échéant, des directeurs généraux ou directeurs généraux délégués et fixant leurs pouvoirs ;
- Extrait d'inscription au registre de commerce ;
- Attestation d'inscription à la taxe professionnelle ;
- Attestation d'inscription à la CNSS ;
- Attestation de l'identifiant fiscal ;
- Autorisation d'exercice pour les activités réglementées (soumise à autorisation).

Quant à la SA avec directoire et conseil de surveillance, les documents à recueillir sont les suivants :

- Copie du certificat négatif ;
- Statuts dûment signés, légalisés et enregistrés ;
- Copie de la déclaration de souscription et de versement ;
- Procès-verbal enregistré de nomination des membres du conseil de surveillance quand ils ne sont désignés dans les statuts ;
- Procès-verbal du conseil de surveillance, désignant les membres du directoire et fixant leurs pouvoirs (ceux-ci, ne sont pas forcément des actionnaires, il peut s'agir de salariés à haute compétence) ;
- Photocopie de la pièce d'identité des membres du directoire ;
- L'extrait d'inscription au registre de commerce ;
- Le certificat d'inscription à la taxe professionnelle ;
- L'attestation d'inscription à la CNSS ;
- L'identifiant fiscal ;
- Autorisation d'exercice pour les activités réglementées (soumise à autorisation) ;
- Le bulletin officiel et le journal d'annonces légales ayant publié la création de la société.

- **Les documents requis pour la SNC**

Pour l'ouverture du compte bancaire, la SNC doit fournir les documents suivants :

- Certificat négatif ;
- Statuts dûment signés et légalisés par les associés et enregistrés ;
- Extrait d'immatriculation au registre de commerce (modèle 7) ;
- Pièces d'identités des gérants et des associés ;
- Autorisation du Tribunal si un des associés est mineur ;
- Déclaration de majorité anticipée si un des associés est mineur ;
- Acte indiquant le régime matrimonial pour les associés de nationalité étrangère ;
- Publicité de la constitution au Bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales.

- **Les documents requis pour la SCS**

- Certificat négatif ;
- Statuts dûment signés et légalisés par les associés ;
- Extrait d'inscription au registre de commerce ;
- Pièces d'identité des gérants et des associés commanditaires ;
- Déclaration anticipée de majorité pour les commanditaires mineurs émancipés ;
- L'acte indiquant le régime matrimonial pour les associés de nationalité étrangère.
- Le bulletin officiel et le journal d'annonces légales ayant publié la création de la société.

- **Les documents requis pour la SCA**

- Certificat négatif ;
- Statuts dûment signés et légalisés par les associés ;
- Déclaration de souscription et de versement ;
- Extrait d'immatriculation au registre de commerce ;
- Pièces d'identité du ou des gérants et des associés commanditaires ;
- Déclaration de majorité anticipée pour les commanditaires mineurs émancipés ;
- L'autorisation prévue par la loi si les commanditaires sont mineurs au regard de la loi marocaine ;
- L'acte indiquant le régime matrimonial pour les associés de nationalité étrangère ;
- PV de l'assemblée générale ordinaire qui nomme le ou les gérants et tous les membres du conseil de surveillance ainsi que les commissaires aux comptes ;
- Copie de la publicité au bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales.

4.3. Cas de la Société civile

Une société civile est une société non commerciale que l'on retrouve essentiellement dans le domaine de l'immobilier, des professions libérales et des activités intellectuelles. Elle se caractérise par le fait que les associés sont indéfiniment responsables sur l'ensemble de leur patrimoine personnel et ce, proportionnellement à leurs parts dans le capital social. La société civile comprend au moins deux associés. Parmi les sociétés civiles, on peut citer : la société civile immobilière (SCI) et la société civile professionnelle (SCP).

- **Les documents requis pour une société civile lors de l'ouverture d'un compte bancaire sont les suivants :**

- Statuts de la société régissant les relations entre associés et leurs pouvoirs ;
- Certificat d'inscription à la taxe professionnelle ;
- Autorisation d'exercer pour les sociétés dont l'activité est soumise à autorisation.

4.4. Cas de l'Association

- **Les documents requis pour l'ouverture d'un compte bancaire à une association :**

- Statuts mis à jour ;
- Certificat ou récépissé de dépôt légal du dossier juridique de l'association auprès des autorités administratives compétentes ;
- Procès-verbal de la constitution et de nomination des membres du bureau dirigeant (par exemple : président, vice(s) président(s), secrétaire général, adjoint du secrétaire général, trésorier, adjoint du trésorier, …) et la répartition des tâches au sein du bureau.
- Les noms et prénoms des dirigeants, ceux de leurs parents et des personnes mandatées pour faire fonctionner le compte bancaire.

A noter que, pour toute ouverture de compte à une personne morale, Bank Al Maghrib impose à la banque (circulaire 2/G/12) d'établir une " fiche d'ouverture de compte" à classer dans le dossier de l'entité cliente dans laquelle doivent être consignés les éléments d'identification suivants :

- la dénomination et/ ou l'enseigne commerciale ;
- la forme juridique ;
- l'activité exacte (pas de généralités) ;
- l'adresse du siège social (à vérifier impérativement par une visite à l'adresse donnée comme siège social de la société (pour s'assurer de son existence réelle). Un compte rendu de la visite doit être établi par la banque et classé dans le dossier de la société. L'objectif est de s'assurer que la future cliente n'a pas donné une fausse adresse pour commettre des actes frauduleux.
- le numéro de l'identifiant fiscal ;
- le numéro d'immatriculation au Registre du commerce de la société et de ses établissements le cas échéant, ainsi que le Centre d'immatriculation concerné.

Les effets de commerce

L'importance des créances payables à terme et leur cession massive et réitérée ont conduit à la conception d'un instrument de transmission simplifiée au moyen d'un titre représentatif de ces créances et cessible par simple endossement, il s'agit de la lettre de change.

1. La lettre de change

1.1. Définition

La lettre de change peut être définie comme un titre au moyen duquel le titulaire de la créance cède celle-ci en donnant au débiteur l'ordre de payer le cessionnaire à une date déterminée.

Techniquement, la création et le remise d'une lettre de change s'analyse comme une cession de créance.

Mais la particularité vient de ce que la cession s'opère selon un mode simplifié et dérogatoire au droit commun du D O C ; en effet, le procédé mis en œuvre se réduit à la création d'un titre translatif, à la seule initiative du créancier et sans autre intervention que la sienne.

Pour permettre à la lettre de change de satisfaire au double impératif du commerce que constitue les besoins de rapidité et de sécurité, le droit cambiaire est mis en œuvre (c'est un corps de règles qui gouvernent le régime des effets de commerce).

1.2. Conditions de validité

La lettre de change constitue un acte de commerce en raison de sa forme ; ne peuvent donc apposer leur signature sur une traite, à un titre quelconque, que ceux qui ont la capacité juridique pour le faire.

La lettre de change dans laquelle l'une des huit mentions prévues par le Code de Commerce fait défaut ne vaut pas comme lettre de change mais comme un simple titre établissant la créance qu'il constate, à savoir :

- La dénomination de « lettre de change » ;
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- Le nom de celui qui doit payer (le tiré) ;
- L'indication de l'échéance ;
- L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
- Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
- L'indication de la date et du lieu où la lettre de change est créée ;
- Le nom et la signature de celui qui émet la lettre de change (le tireur).

1.3. La provision

Elle doit exister au plus tard au moment de l'échéance. La preuve que la provision existe à l'échéance incombe, en principe, au tireur.

Le tiré peut constater l'existence de cette provision en apposant son acceptation sur la lettre de change. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre de change vaut même acceptation.

1.4. L'acceptation

L'acceptation suppose la provision.

L'acceptation de la traite par le tiré provoque une conséquence essentielle : le tiré est définitivement engagé envers les porteurs de bonne foi du titre et s'oblige ainsi à payer à l'échéance.

1.5. La transmission

Elle se fait à travers l'endossement (endossement translatif). Cet endossement produit deux effets juridiques principaux, celui concernant la propriété de la provision (est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change), et celui relatif à l'inopposabilité des exceptions (les personnes poursuivies en vertu de la lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs).

Une lettre de change contenant la mention « non à ordre » n'est pas endossable ; dans ce cas, la transmission se fait selon les formalités du D.O.C , c'est-à-dire sur la base d'un acte enregistré et signifié par huissier au tiré, ou cession acceptée par lui dans un acte notarié.

1.6. Le paiement

La lettre de change à vue doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date de création. Celle payable à jour fixe ou à certain délai de date ou à vue doit être présentée soit le jour indiqué, soit l'un des cinq jours ouvrables qui suivent.

En cas de perte d'une lettre de change, à défaut d'accord amiable avec le tiré, celui qui l'a perdue peut obtenir le paiement sur ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en fournissant une caution qui reste engagée pendant trois ans.

1.7. Le recouvrement forcé :

La lettre de change non payée spontanément à son échéance peut être recouvrée par voie forcée et ce, par la mise en œuvre de la procédure du protêt.

On appelle protêt un acte authentique dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal pour constater le refus du tiré d'accepter une lettre de change ou d'en effectuer le paiement.

Lorsque la lettre de change porte la mention « retour sans frais », ou « sans protêt », le tireur, un endosseur ou un avaliseur dispense le porteur de faire dresser un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

1.8. Les recours

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur qui a le droit d'agir contre eux individuellement ou collectivement sans être astreint à observer l'ordre dans lequel ils se sont obligés.

Pour exercer ses recours, le porteur doit avoir présenté la lettre de change dans les délais légaux et fait dresser le protêt dans les mêmes délais, faute de quoi, il est qualifié par la loi de « négligeant » et comme tel déchu de tous ses droits.

Sur le plan des délais, le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les 6 jours ouvrables qui suivent celui du protêt.
Chaque endosseur doit lui-même, dans les 3 jours ouvrables, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu .

Les avaliseurs doivent être avisés en même temps que ceux dont ils ont garanti la signature.

Un retard dans l'avis n'entraîne pas de déchéance, mais celui qui a été en retard peut être rendu responsable des conséquences de son retard.

La prescription des recours contre l'accepteur est de 3 ans à compter de la date d'échéance.

La prescription des actions des endosseurs les uns contre les autres est de 6 mois.

2. Le billet à ordre

Contrairement à la lettre de change, le billet à ordre est un écrit par lequel une personne (le souscripteur) s'engage à payer à une autre (le bénéficiaire), ou à son ordre, une certaine somme à une date déterminée.

Le billet à ordre diffère de la lettre de change sur le fait qu'il n'est pas toujours un acte de commerce ; il suffit donc d'avoir la capacité de droit commun. Il devient acte de commerce que quand il est émis à l'occasion d'une transaction commerciale.

Toutes les conditions évoquées pour la lettre de change s'appliquent au billet à ordre (endossement, paiement, protêt,…) sauf en ce qui concerne la provision. En effet, puisque c'est le souscripteur lui-même qui doit payer, il n'a pas à faire la provision chez un tiers au sens juridique du mot ; il lui suffit simplement de verser chez son banquier, les fonds nécessaires au paiement du billet ; par ailleurs, puisqu'il n'y a pas de tiré, le billet à ordre ne peut être présenté à l'acceptation.

Différences entre la lettre de change et le billet à ordre

La lettre de change	Le billet à ordre
La lettre de change met en rapport trois personnes : Le tireur (en sa qualité de créancier) ; Le tiré (en sa qualité de débiteur) et le bénéficiaire. Le tireur donne l'ordre au tiré de payer à une date déterminée une certaine somme d'argent au bénéficiaire.	Le billet à ordre met en rapport deux personnes : Souscripteur (en même temps tireur et tiré) et le bénéficiaire.
La lettre de change est un acte de commerce par la forme, elle est commerciale quelles que soient les personnes qui l'utilisent (commerçants ou non) et quel que soit l'objet de la créance pour laquelle elle a été émise (civile ou commerciale).	Le billet à ordre n'est un acte de commerce que lorsqu'il est signé à l'occasion d'une transaction commerciale.
La lettre de change doit être acceptée par le tiré. Son acceptation est exprimée par le mot « acceptée » et par sa signature au recto. A souligner que la présentation de la lettre de change à l'acceptation n'est pas obligatoire. Mais une traite qui n'est pas acceptée est difficilement négociée car le tiré tant qu'il n'a pas accepté, il peut refuser de payer.	Le billet à ordre ne peut pas être présenté à l'acceptation, puisque c'est le souscripteur lui-même qui le rédige. Sa signature à l'émission, à elle seule, l'engage juridiquement à payer à l'échéance entre les mains du bénéficiaire, de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
Existence de la provision qui est la créance du tireur sur le tiré. Une fois la traite émise, la propriété de la provision est transmise à un bénéficiaire que le créancier a choisi, lequel sera payé par le tiré.	Absence de la notion de provision. C'est le souscripteur du billet à ordre lui-même qui est tenu au paiement.

Source : iurismaglobbers joomlatemplates

Le financement des entreprises

Il est important, avant de traiter ce volet relatif au financement des entreprises, de préciser que la banque, dans son rôle de financement de l'économie et d'octroi de crédit à l'entreprise, est tenue par Bank AL Maghrib (circulaire 3/W/22) d'appliquer et de respecter impérativement les modalités d'information des entreprises demandant un crédit ; ainsi obligation est faite à la banque de :

- fournir à l'entreprise une notice explicative présentant les crédits susceptibles de lui être adaptés ;
- informer l'entreprise sur les mécanismes auxquels elle est éligible dont les types de sûretés pouvant être adossés aux types de crédits et le délai maximum estimatif de traitement de sa demande ;
- utiliser un document type pour chaque type de crédit propre à l'entreprise, explicitant notamment la nature du crédit, ses principales caractéristiques et les engagements qui en découlent ;
- en cas de refus d'octroi de crédit, la banque doit communiquer à l'entreprise, verbalement, les motifs de rejet de sa demande de crédit ;
- tenir un registre des demandes de crédit ayant fait l'objet d'un refus, précisant, entre autres, les responsables ou le comité ayant pris la décision ;
- informer l'entreprise sur la note qui lui a été attribuée et comment l'améliorer ;
- mettre en place une organisation et des procédures adéquates pour le respect des instructions de B A M ;
- mettre en place des procédures pour fixer en interne des délais d'instruction des demandes de crédit adaptés à chaque typologie de financement ;
- se doter d'un dispositif de mesure des délais de réponse aux demandes de crédit et des délais de déblocage.

1. Les besoins de l'entreprise

L'entreprise doit satisfaire deux sortes de besoins :

- **Des besoins d'exploitation** (dits cycliques) générés par le cycle de production de biens ou services par l'entreprise (constitution de stocks, crédit à la clientèle, …) ;

- **Et des besoins d'investissement** (dits acycliques) pour assurer l'équipement de l'entreprise.

Pour satisfaire ses besoins de trésorerie, l'entreprise se tourne vers son banquier qui lui offre deux types de crédits :

- **Des crédits dits d'exploitation** ou de fonctionnement (appelés également concours bancaires courants) pour financer les besoins d'exploitation ;

- **Des crédits dits d'investissement** pour financer les équipements (locaux, matériel, mobilier, ...)

Les crédits d'exploitation se subdivisent en deux catégories :

➢ **Les crédits par caisse :**

- Facilité de caisse ;
- Le découvert ;
- Le crédit de campagne ;
- Le crédit « spot » ;
- L'escompte d'effets de commerce ;
- L'affacturage ;
- L'avance sur créances nées à l'étranger ;
- L'avance sur marchandises ;
- L'avance sur marchés publics ;
- Le financement des droits de douane ;
- …

- **Les crédits par signature :**

- Cautions marchés (provisoires, définitives, retenue de garantie et restitution d'avance) ;
- Crédit documentaire ;
- Refinancement à l'étranger ;
- Avals fournisseurs ;
- Obligations cautionnées ;
- Crédit d'enlèvement ;
- Acquit à caution ;
- …

2. Les crédits d'exploitation

2.1. Les crédits d'exploitation par caisse

2.1.1. La facilité de caisse

C'est un crédit de trésorerie en blanc (c'est-à -dire sans garantie intrinsèque) qui assure l'élasticité indispensable au bon fonctionnement de la trésorerie courante pour faire face à des besoins occasionnels de très courte durée.

Le montant maximum est déterminé en fonction du chiffre d'affaires, des caractéristiques du cycle d'exploitation ainsi que du volume des autres crédits d'exploitation accordés.

2.1.2. Le découvert

Le découvert, qui est également un crédit en blanc, assure la couverture des décalages résultant des encaissements et décaissements de l'entreprise.

2.1.3. Le crédit de campagne

C'est un crédit destiné aux entreprises à activité saisonnière opérant notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage, de la conserverie, des jouets, du balnéaire, … et dont les périodes des ventes ou de stockage ne sont pas étalées sur l'année.

Portant généralement sur des montants importants, le crédit de campagne peut être consenti sous de forme d'un découvert ou d'une avance de fonds et est remboursable soit à une échéance unique ou par des paiements successifs (au fur et à mesure des encaissements).

2.1.4. Le crédit « spot »

C'est un crédit destiné à couvrir un besoin ponctuel de trésorerie (préfinancement d'un marché, constitution d'un stock d'opportunité). Consenti généralement pour une courte durée (quelques jours à 3 mois), le crédit spot est matérialisé par un billet à ordre escompté sur le compte de l'entreprise.

C'est un crédit qui est accessible généralement aux grandes entreprises.

2.1.5. Les crédits de mobilisation de créances commerciales

- **L'escompte d'effets de commerce**

C'est un crédit de mobilisation des créances commerciales qui permet à l'entreprise de disposer, avant l'échéance, du montant des effets de commerce tirés sur sa clientèle déduction faite d'agios précomptés.

Les effets sont escomptés par la banque « sauf bonne fin » (c'est-à-dire que les effets sont remboursés par l'entreprise en cas d'impayés). Avant l'octroi d'une ligne d'escompte, la banque doit s'assurer de la solvabilité de l'entreprise et plus encore de celui qui doit payer l'effet.

- **L'affacturage**

« C'est une convention par laquelle un établissement de crédit s'engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin » (Article 5 de la loi bancaire 103-12).

Pratiquement, un établissement de crédit spécialisé, appelé « factor », achète ferme les créances détenues par une entreprise sur ses clients, et ce moyennant rémunération, appelée « décote ».

Le contrat d'affacturage comporte à la fois un transfert de la créance, par subrogation conventionnelle, et une garantie de bonne fin (opération faite « sans recours »). Le factor se charge de l'encaissement de la créance et assume le risque d'impayé.

2.1.6. Le financement des stocks

Il existe deux formules de crédit pour financer les stocks de l'entreprise, à savoir :

- **L'avance sur marchandises (ou sur stocks)**

Ce type de crédit s'adresse aux entreprises dont l'activité nécessite la constitution de stocks importants de marchandises (ou matières premières et produits finis dont le stock de sécurité : céréales, produits pétroliers, …).

Pouvant financer jusqu'à 80 % de la valeur des stocks, l'avance est garantie par les marchandises qui sont affectées en gage soit dans les locaux de l'entreprise, soit dans les locaux appartenant à un tiers (magasins généraux).

- **L'escompte de warrants**

Lorsqu'une entreprise a déposé des marchandises dans un magasin général, elle peut obtenir de son banquier une avance garantie par les marchandises déposées.

Lors de l'entrée en magasin des marchandises, les magasins généraux délivrent à l'entreprise un document en deux parties appelé « récépissé-warrant » ; la première partie appelée « récépissé » atteste du dépôt des marchandises, la seconde appelée « warrant » pourra permettre à l'entreprise d'obtenir une avance auprès de sa banque.

Le crédit consiste donc pour la banque à escompter le « warrant » dont le produit est mis à la disposition de l'entreprise.

2.1.7. Le financement des marchés publics

Le financement des marchés publics peut se faire de plusieurs manières :

- Financement par l'administration sous forme d'acomptes (subordonnés à la réalisation d'une tranche de travaux ou de fournitures) ou d'avances (exigeant un commencement de l'exécution du marché et une livraison sur le chantier d'une partie des fournitures nécessaires à l'ouvrage) ;

- Financement par FINEA (ex-Caisse Marocaine des Marchés « CMM ») sous forme d'avances directes (sous certaines conditions) ou de crédits par signature (acceptation d'un effet tiré sur FINEA ou d'aval inconditionnel (porté sur un billet à ordre) ;

- Financement par les banques peuvent mettre en place deux lignes de crédit :

  - Une ligne **« Avances sur marchés »** pouvant atteindre 80 % du montant desattestations de droits constatés présentés par l'entreprise mais dans la limite globale initialement fixée par la banque ;

  - Une ligne **d'escompte d'effets tirés sur FINEA** qui en garantit le paiement à l'échéance.

2.1.8. Le financement du commerce extérieur

- **Le crédit de préfinancement à l'exportation**

Ce crédit a pour objet généralement de financer les besoins de trésorerie liés à l'activité exportatrice et ce, pendant la phase de production précédant l'expédition de la marchandise.

Le préfinancement peut également concerner d'autres opérations : prospection, participation à des foires internationales, approvisionnement, stockage localement ou à l'étranger, …

- **L'avance sur créances nées sur l'étranger**

Ce crédit permet à l'exportateur d'obtenir des avances sur ses créances sur des clients étrangers et ce, dans l'attente de leur recouvrement. Il s'applique aux exportations effectives de marchandises ou de prestations de services.

2.1.9. Le financement des droits de douane

Appelé également « Avance sur droits de douane », cette ligne de crédit, qui n'est apparue au Maroc que début des années 2000, et permet financer les droits de douane sur une importation par escompte d'un billet tiré sur le client de la banque pour lui permettre de payer les droits. Cette formule de crédit est tout simplement une transformation d'un crédit par signature (obligations cautionnées) en crédit par caisse.

Cette formule de crédit n'est et ne doit être utilisée que par les entreprises dont le taux d'intérêt est inférieur à celui pratiqué par les services de douaneaugmenté de la commission appliquée par la banque sur la ligne « obligations cautionnées ».

2.2. Les crédits d'exploitation par signature

Dans ces crédits, la banque ne met pas de fonds à la disposition de l'entreprise, elle apporte son concours sous forme d'engagement et prête simplement sa signature.

Dans cette forme de crédit, la banque s'engage auprès de tiers à satisfaire aux obligations contractées envers eux par ses clients au cas où ces derniers n'y satisferaient pas par eux-mêmes.

Les crédits par signature peuvent revêtir différentes formes :

- Les cautions pour différer les paiements (obligations cautionnées, crédit d'enlèvement douane, cautions pour impôts contestés) ;

- Les cautions pour éviter les décaissements (cautions d'adjudication et de bonne fin, …) ;

- Les cautions pour accélérer les rentrées (caution de remboursement d'acomptes ou de restitution d'avances, caution de retenue de garantie, …) ;

- L'engagement par aval (la banque avalise un effet de commerce tiré sur son client en s'engageant à le payer à l'échéance) ;

- Le crédit documentaire par lequel la banque s'engage qui à payer le montant d'une importation si le fournisseur fournit les documents exigés par son client ;

- Le refinancement à l'étranger par lequel la banque s'engage à assurer le remboursement d'un prêt octroyé par une banque étrangère à son client pour payer un fournisseur étranger ;

- …

2.2.1. Financement des importations

- **Le crédit documentaire**

Le crédit documentaire, qui est un crédit par signature, peut être défini comme l'engagement ferme pris par la banque de l'importateur (banque émettrice) de garantir le paiement des marchandises (ou l'acceptation d'une traite) contre remise de documents exigés par l'importateur dont le titre de transport qui atteste de l'expédition des marchandises par le fournisseur étranger.

Le crédit documentaire est à la fois un instrument de règlement et de financement. Il peut revêtir différentes formes : crédit irrévocable notifié (le banquier de l'importateur est seul engagé, l'exportateur n'étant pas protégé contre le risque politique, catastrophique ou de non-transfert) ou irrévocable et confirmé (certitude pour l'exportateur d'être payé s'il respecte ses engagements).

Les intervenants dans le crédit documentaire sont en principe au nombre de quatre : le donneur d'ordre (l'importateur), le bénéficiaire (l'exportateur), la banque émettrice (banque de l'importateur) et la banque notificatrice/confirmatrice (banque correspondante de la banque émettrice).

A noter que des dates butoirs sont prévues pour la validité du crédit documentaire : la date limite d'expédition, la date limite de présentation des documents et la date limite de validité du crédit documentaire.

- **Le refinancement à l'étranger**

Appelé également « refinancement des importations en devises », ce type de crédit est un instrument de financement à court terme permet**,** d'une durée pouvant aller d'un à six mois, et qui permet à l'entreprise de se financer aux conditions du marché international avec la contregarantie de sa banque.

La technique consiste en le règlement du fournisseur étranger par une banque étrangère qui fait crédit à l'importateur moyennant la contregarantie de sa banque.

Ce mode de financement permet aux importateurs de réduire sensiblement leurs charges financières.

- **L'encaissement (ou la remise) documentaire**

Il ne s'agit pas d'une ligne de crédit mais plutôt d'un service rendu par la banque à son client et qui lui évite de recourir à un crédit documentaire et de supporter le coût qu'il génère.

L'opération se traduit par la remise par l'exportateur à sa banque les documents prévus dans le contrat commercial et attestant de marchandises, qu'elle remet à la banque de l'importateur qui les remet, à son tour, à son client importateur contre le règlement des marchandises ou l'acceptation d'un effet. L'importateur peut ainsi de disposer de la marchandise expédiée.

A noter que les banques n'ont qu'un intermédiaire pour la remise des documents et n'assurent aucune responsabilité quant à la bonne fin de la transaction commerciale.

2.2.2. Les cautions en douane

Moyennant la caution de sa banque, l'importateur peut obtenir de l'administration des douanes :

- Le paiement différé des droits de douane sur l'importation de biens devant être mis à la consommation sur le territoire national ;

- La dispense du paiement des droits de douane sur les biens importés et devant être réexportés après transformation.

2.2.2.1. Les cautions différant le paiement des droits de douane

Ces cautions prennent la forme de lignes de crédit et se présentent comme suit :

- **La ligne « Obligations cautionnées »**

  A chaque importation et dans la limite initialement convenue avec le client importateur, la banque cautionne son client importateur en avalisant un billet à l'ordre de l'administration de la douane représentant le montant de droits de douane qu'elle s'engage à payer après le délai choisi par l'importateur et pouvant aller de 30 à 180 jours.

  A signaler que ce paiement différé donne lieu à intérêts en faveur de l'administration de la douane payés d'avance et ce, par chèque certifié ou de banque.

- **Le crédit d'enlèvement**

  Moyennant un engagement de la banque donné à l'administration de la douane pour une durée d'une année, l'importateur peut enlever (retirer) les biens qu'il importe et ce, avant la liquidation des droits de douane qui doivent être réglés dans un délai de 15 ou 30 jours.

2.2.2.2. Les cautions suspendant le paiement des droits de douane

- **L'Admission temporaire (AT)** : d'une durée de 6 à 24 mois, qui permet d'importer, en franchise de droits de douane, des produits appelés à être réexportés après transformation.

- **L'importation temporaire** qui permet d'importer, en franchise de droits de douane, des biens devant être réexportés après une utilisation sur le territoire national. Il s'agit le plus souvent de matériel loué auprès de fournisseurs étrangers ou utilisé dans des opérations réalisées sur le territoire national par des opérateurs étrangers (exposition, tournage d'un film, …).

2.2.2.3. Les autres cautions en douane

- **Les cautions-transit,** appelées également **« acquis à caution »**

  Ellespermettent le transport de marchandises sous douane d'un bureau ou d'un entrepôt de douane à un autre.

- **Les cautions au trafic de perfectionnement à l'exportation**

  Elles permettent l'exportation provisoire, hors du territoire marocain, de produits devant recevoir une transformation ou une amélioration. A leur retour, seule la plus-value est soumise au paiement des droits de douane et taxes.

  La durée de séjour à l'étranger des produits exportés est limitée au temps nécessaire à l'opération envisagée, sans qu'elle puisse excéder un an.

2.2.3. Les cautions pour marchés publics

Les cautions-marchés sont délivrées par la banque en faveur des administrations publiques pour le compte de l'entreprise pour lui permettre de participer et réaliser certains marchés publics. Il en existe quatre catégories :

- **Les cautions provisoires**

  Elles permettent à l'entreprise de soumissionner aux appels d'offres lancés par les différentes administrations publiques.

- **Les cautions définitives**

Elles permettent à l'administration de garantir la bonne fin des marchés confiés à l'entreprise. Le montant de ces cautions est de 3 % du montant du marché.

- **Les cautions de retenue de garantie**

Elles ont pour seul objet de couvrir les réserves de l'Administrationà la réception des travaux, fournitures ou services, ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le montant de ces cautions est de 7 % du montant du marché.

- **Les cautions de restitution d'acomptes ou d'avances**

Elles qui ont pour objet de garantir l'Administration contre les risques de non-utilisation des acomptes et avances pour la réalisation du marché concerné. La durée et le montant de ces cautions sont fixés par l'Administration.

2.2.4. Les cautions internationales

Dans le cadre de son activité à l'international, l'exportateur a souvent besoin de l'appui de sa banque sous forme de cautions soit pour permettre la bonne exécution des marchés (cautions dans le cadre d'un appel d'offre internationale ou d'une adjudication), soit pour garantir ses engagements financiers (caution de remboursement d'acomptes, …).

2.2.5. La garantie à première demande

La garantie à première demande, encore appelée « garantie autonome ou indépendante », a été créée par les pratiques bancaires, dans le cadre du commerce international.

La garantie autonome est un engagement de payer une certaine somme, pris en considération d'un contrat de base, à titre de garantie de son exécution. Elle se distingue du cautionnement en ce que l'engagement du garant est indépendant et non pas accessoire de celui du débiteur. Il en résulte que le garant ne peut invoquer les exceptions qui appartiennent au débiteur principal à l'encontre du bénéficiaire et doit, lorsque les conditions de la garantie sont réunies, payer sans différer, ni soulever de contestation.

Le législateur français définit cette garantie comme étant l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Il ressort de cette définition que trois personnes interviennent dans le circuit de garantie : le donneur d'ordre, le bénéficiaire et la banque garante.

Contrairement à son homologue français, le législateur marocain n'a prévu aucun régime spécial pour la garantie autonome. Par conséquent, elle demeure régie par la théorie générale de la liberté contractuelle énoncée par l'article 230 du D.O.C.

Si le législateur marocain est muet sur ce point, la jurisprudence a, quant à elle, affirmé la validité d'une telle garantie dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 31 janvier 2001.

3. Le financement des investissements

Le financement des investissements peut se faire par différents moyens :

3.1. L'autofinancement

Pour éviter de faire appel à des capitaux extérieurs, l'entreprise peut financer ses investissements par des ressources propres issues de son exploitation (bénéfices et amortissements).

L'autofinancement présente l'avantage de permettre à l'entreprise d'être moins dépendante des tiers, de préserver sa rentabilité en réduisant ses charges financières.

3.2. L'augmentation de capital

Lorsque l'entreprise ne peut financer ses investissements par autofinancement et ne souhaite ou ne peut contracter un emprunt, elle peut se faire financer par augmentation de son capital en mettant à contribution ses actionnaires. Cette formule de financement présente l'avantage de préserver l'indépendance financière de l'entreprise.

3.3. L'emprunt obligataire

Ce mode de financement est surtout utilisé par les grandes entités qui jouissent d'une certaine crédibilité. Pour émettre un emprunt obligataire, l'entité doit satisfaire aux conditions suivantes :

- Etre autorisée à faire appel à l'épargne public, d'où la nécessité pour les entreprises d'avoir la forme de société anonyme ;
- Avoir fait certifier par un commissaire aux comptes deux exercices comptables ;
- Faire viser par l'AMMC (Autorité Marocaine des Marchés des Capitaux) la note d'information.

L'émission d'un emprunt obligataire peut donner à plusieurs types d'obligations, à savoir (source AMMC) :

- **Les obligations subordonnées**

  Elles sont remboursées en dernier lieu en cas de liquidation de la société et ce, après remboursement des tous les créanciers privilégiés et chirographaires (ne détenant aucun privilège) mais aussi les détenteurs des obligations ordinaires.

- **Les obligations convertibles en actions**

  Elles donnent à son détenteur la possibilité, mais non l'obligation, de convertir sa créance en actions.

- **Les obligations remboursables en actions**

  Elles sont, à leur échéance, obligatoirement (ou facultativement suivant les conditions du contrat d'émission) remboursées en actions de la société émettrice selon une parité définie dans le contrat d'émission.

- **Les obligations zéro coupon**

  Elles ne produisent pas d'intérêt pendant toute leur durée de vie et sont remboursées in fine. L'absence de rendement pendant la durée de vie du titre est compensée par un prix d'émission d'autant plus bas (par rapport au pair) que le taux d'intérêt qu'on veut servir est élevé et que l'échéance est éloignée.

- **Les obligations à taux fixe**

  Elles produisent des intérêts fixes pendant toute la durée de l'emprunt.

- **Les obligations à taux flottant**

  Elles ont un coupon (Montant des intérêts) dont la valeur n'est pas connue au moment de l'émission. L'entreprise qui émet l'obligation (Emetteur), fixe juste le mode de calcul par rapport à un taux de référence.

3.4. Le crédit bancaire

Ce crédit peut être à moyen ou à long terme et financer tant la création que l'extension ou la modernisation de l'entreprise.

A noter qu'il doit exister une liaison entre la durée du financement et la durée de vie du bien financé.

L'octroi du crédit et sa durée de remboursement sont fonction des capacités financières actuelles ou futures de l'entreprise. Celles-ci doivent, en effet, non seulement assurer le remboursement du crédit, mais également de dégager un autofinancement suffisant pour renouveler, à l'issue de leur amortissement, les biens financés.

La quotité de financement par crédit bancaire peut atteindre 70 % à la création et 80 % en cas d'extension ou de modernisation de l'entreprise ; d'où la nécessité d'autofinancer 20 à 30 % de l'investissement.

3.5. Le crédit-bail

C'est une technique de financement par laquelle une société de crédit-bail acquiert un bien meuble ou immeuble pour le louer à une entreprise, cette dernière ayant la possibilité de racheter le bien loué pour une valeur résiduelle (VR) en fin de contrat allant de 1 à 10 % du prix d'acquisition du bien.

Ce n'est pas une vente à tempérament car l'utilisateur n'est pas propriétaire du bien financé.

Ce n'est pas une simple location, car le locataire dispose d'une faculté de rachat.

Ce n'est pas une location-vente, car le locataire n'est pas obligé d'acquérir le bien loué après un certain délai.

Le crédit-bail peut être un crédit-bail mobilier portant sur des biens d'équipement ou bien un crédit-bail immobilier portant sur des biens immobiliers à usage professionnel, déjà construits ou à construire.

Le crédit-bail peut prendre la forme d'un « leaseback » (une cession bail), consistant pour une entreprise en la cession d'un bien meuble ou immeuble à une société de leasing en signant un contrat de crédit-bail portant sur le même et ce, en vue de disposer du prix de cession. L'entreprise garde ainsi l'usage du bien et la possibilité d'en redevenir propriétaire au terme du contrat de location.

3.6. Le crédit acheteur

Dans ce type de financement, il y a deux contrats :

- Un**contrat commercial** qui définit les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur quant aux prestations de l'un et du paiement de l'autre ;
- et un **contrat de crédit** dit « ouverture de crédit » liant la banque du fournisseur à l'acheteur qui devient emprunteur.

Si ce type de crédit est très prisé par les fournisseurs d'équipement car il leur permet d'être réglés au comptant, il présente, par ailleurs, les avantages suivants pour l'importateur (acheteur) :

- obtention d'un financement qui aurait pu être difficile à obtenir dans son pays ;
- financement à taux plus attractif que celui pouvant être obtenu dans son propre pays ;
- remboursement sur une durée plus longue que celle offerte par les banques de son pays.

Les garanties bancaires

Les garanties bancaires sont de deux sortes, à savoir les sûretés réelles et les sûretés personnelles.

1. Les sûretés réelles

Elles portent sur des biens meubles ou immeubles et sont constituées de l'hypothèque, la caution hypothécaire, du nantissement du fonds de commerce, du matériel, des titres, des comptes bancaires et de créances.

1.1. L'hypothèque

L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquisition d'une obligation ; elle est de sa nature indivisible et subsiste en entier sur les immeubles affectés et sur chaque portion de ces immeubles affectés ; elle les suit dans quelque main qu'ils passent.

L'hypothèque peut être inscrite aussi bien sur les immeubles immatriculés que ceux en cours d'immatriculation. Pour les biens en cours d'immatriculation, l'hypothèque est inscrite sur le registre des oppositions ouvert à la conservation foncière (art 84 du Dahir de 1913). Une fois l'immatriculation prononcée, elle est portée sur le titre foncier.

Dans le cas où le bien hypothéqué relève du régime de la copropriété, le contrat d'hypothèque est obligatoirement notarié. En revanche, le contrat peut être établi sous seing privé si le bien ne relève pas dudit régime. Dans les deux cas, le contrat d'hypothèque doit être enregistré et déposé auprès des services de la Conservation Foncière, accompagné d'une réquisition d'inscription de l'hypothèque sur les livres fonciers.

Un bien peut, si sa valeur permet de couvrir la créance, être hypothéqué autant de fois que les créanciers le souhaitent. Les hypothèques ainsi inscrites respectent un rang chronologique. Toutefois, tout nouveau créancier hypothécaire doit avoir l'accord des autres créanciers inscrits.

Très important :

Si un immeuble fait l'objet d'une hypothèque et fait partie d'un fonds de commerce nanti, à la réalisation des garanties, c'est le créancier bénéficiaire du nantissement qui est désintéressé en premier. Le principe est que le nantissement prime l'hypothèque.

1.2. La caution hypothécaire

Une personne physique ou morale peut se porter caution hypothécaire d'une autre personne physique ou morale débitrice, en acceptant de mettre en garantie son propre bien immobilier jusqu'à extinction de la créance du bénéficiaire du cautionnement hypothécaire.

Le contrat de cautionnement hypothécaire, obéît aux mêmes règles juridiques que le contrat d'hypothèque, avec toutefois, cette particularité que le cautionnement hypothécaire est un contrat triangulaire qui requiert la signature du créancier, du débiteur et de la caution.

1.3. Le nantissement du fonds de commerce

La loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, publiée au Bulletin Officiel n° 6771 en date du 22 avril 2019, a introduit une distinction claire entre le gage et le nantissement. En effet, la nouvelle loi précise que le gage nécessite la dépossession de la chose gagée contrairement au nantissement qui ne nécessite pas de dépossession.

Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble des biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales et ne peut, de ce fait, être donné en gage.

Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage. Il comprend aussi tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, le matériel et outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

Le fonds de commerce peut faire l'objet de nantissement. Un nantissement qui ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement, les éléments sus-énumérés à l'exclusion des marchandises. A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, l'enseigne et l'achalandage. Si le nantissement porte sur un FDC et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.

Le nantissement donne plusieurs droits au créancier sur le fonds de commerce, à savoir :

- **Un droit de préférence** : si le fonds est mis en vente pour rembourser la dette, le créancier aura la priorité sur **le remboursement des créances ;**
- **Un droit de réalisation** : qui permet de faire vendre le bien aux enchères par le tribunal de commerce, pour se faire rembourser de sa créance, dans un délai minimal de 8 jours après que la dernière sommation de rembourser la dette ait été restée sans effets ;
- **Un droit de rétention** : droit par lequel le créancier peut garder le bien jusqu'au **paiement de la dette ;**
- **Un droit de suite** : droit par lequel le créancier garde son droit sur le bien même si celui-ci est vendu.

A noter que la Loi 21-18 a consacré la validité de trois nouveaux modes de réalisation des sûretés mobilières et a ainsi introduit :

- **Le pacte commissoire** permettant au créancier de s'approprier le bien nanti ou gagé en cas de non-paiement de l'obligation principale ;
- L**a voie parée** permettant au créancier de procéder à une vente du bien gagé ou nanti et d'en récolter le fruit ;
- **L'attribution judiciaire** permettant au créancier de s'approprier le bien gagé ou nanti à la suite d'une décision judiciaire.

Cette souplesse accordée au créancier gagiste ou nanti (à travers le pacte commissoire et la voie parée) permettra de s'affranchir désormais de la nécessité de passer le juge si telle est sa volonté, si cette possibilité a été prévue contractuellement ; ce qui rend ainsi la réalisation des nantissements plus rapide.

L'attribution judiciaire ou la vente aux enchères ne nécessite pas d'être initialement prévue dans le contrat, le bénéficiaire pourra opter pour l'un des deux modes de réalisation au moment de la réalisation de sa sûreté.

L'intérêt du nantissement en termes de remboursement reste, toutefois, souvent considéré comme limité, dans la mesure où la valeur du bien à la réalisation est généralement faible.

A noter qu'un seul et même fonds peut être **nanti en faveur de plusieurs créanciers**. Dans ce cas, si le nantissement est réalisé, l'ordre qui prévaut est celui des dates d'inscription au registre de commerce. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.

Contrairement au gage, **le nantissement est sans dépossession** : le commerçant conserve donc la possession, l'usage, l'administration et la disposition de son commerce. Il a l'obligation de maintenir l'activité, et de ne rien faire pour en diminuer la valeur.

L'acte peut être authentique ou sous seing privé.

L'inscription de **nantissement de fonds de commerce** est valable pour 5 ans, et peut être renouvelée. Le nantissement peut également être modifié.

Sans renouvellement, si la créance a été réglée, ou sur décision du tribunal non susceptible d'appel, l'inscription est radiée. La radiation peut être demandée par le créancier comme par le débiteur, sur justificatif témoignant de l'accord entre les deux parties, soit par un acte de mainlevée. Un certificat de radiation est ensuite délivré aux deux parties.

La loi 21-18 consacre la possibilité pour les créanciers nantis ou gagés de désigner une personne physique ou morale comme agent des sûretés afin de prendre les mesures relatives à la création, l'enregistrement et la gestion des sûretés pour leur compte ainsi que leur réalisation. Sous l'égide de l'ancien droit des sûretés, les parties recouraient déjà à cette pratique mais à travers le régime du droit commun du mandat.

Autre nouveauté majeure introduite par la Loi 21-18 est celle de la création d'un Registre Electronique National des Sûretés Mobilières (RNESM) tenu par le Ministère de l'Economie et des Finances. Tous les nantissements devront faire l'objet d'une publication dans ce registre afin d'être opposables aux tiers. Cette publication n'est pas considérée comme une condition de validité du contrat mais simplement d'opposabilité aux tiers.

Ce registre permettra de vérifier l'existence de tout nantissement pouvant grever les biens d'une personne physique ou morale. La sécurité et la transparence seront ainsi renforcées.

Le déplacement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.

Il est important de savoir que tout créancier peut inscrire un nantissement sur le fonds de commerce, même si celui-ci fait l'objet de plusieurs nantissements. Il n'est pas obligé d'avoir l'accord préalable des autres créanciers gagistes pour procéder à cette inscription.

Afin de rendre le nantissement et le gage plus attractifs, la Loi 21-18 permet de constituer des gages et nantissements sur des créances futures, que celles-ci soient d'un montant fixe ou variable et garantissant une obligation éventuelle ou conditionnée. Le législateur a par ailleurs introduit la possibilité d'une réalisation partielle du gage ou du nantissement.

La loi 21-18 a introduit la possibilité pour le créancier gagiste ou nanti de convenir avec le débiteur d'une mainlevée partielle prenant en considération la partie exécutée de l'obligation.

1.4. Le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

Le nantissement est consenti par **un acte authentique ou sous seing privé**. Il s'agit, en cas de financement à crédit, de l'acte de prêt qui doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet le paiement du prix des biens acquis.

Les biens acquis doivent être énumérés dans l'acte, et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'acquéreur. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, dans le cas contraire, s'ils sont susceptibles d'être déplacés.

A peine de nullité, le nantissement doit être conclu **au plus tard dans le délai de trente (30) jours** à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il devra être installé (Article 356 du Code de commerce).

Le nantissement de l'outillage et du matériel est inscrit sur le Registre National Electronique des Sûretés Mobilières. Le privilège résultant du nantissement s'établit par le seul fait de son inscription sur ledit Registre.

Pour être opposable aux tiers, toute cession ou subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être inscrite au Registre national électronique des sûretés mobilières.

Sous peine des sanctions prévues à l'article 377, le débiteur qui, avant le paiement ou remboursement des sommes garanties, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement

préalable du créancier nanti et, à défaut, l'autorisation du juge des référés (Article 363 du Code de Commerce). Aussi, **le privilège du créancier nanti** s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception du :

1. privilège des frais de justice ;
2. privilège des frais exposés pour la conservation de la chose ;
3. privilège accordé aux salariés (Alinéa 4 de l'article 1248 du DOC).

Il s'exerce notamment à l'encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du Trésor, au privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et des Caisses de Crédit Agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds.

En cas de déplacement du matériel nanti, mentionné en vertu de l'article 356 comme ayant une attache fixe, les créances inscrites deviendront de plein-droit exigibles, si le débiteur n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze (15) jours au moins à l'avance, son intention de déplacer le matériel et la nouvelle adresse où il entend l'exploiter. Les créanciers nantis devront procéder à une inscription modificative au RNESM faisant mention de la nouvelle adresse (Article 366 tel que modifié par l'article 8 de la loi 21-18).

L'inscription conserve le privilège pendant cinq (5) ans à compter de sa régularisation définitive. Elle garantit, en même temps que le principal, **deux années d'intérêts**. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus ; **elle peut être renouvelée pour cinq (5) ans**.

1.5. Le nantissement des marchandises

Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A peine de nullité, l'acte constitutif du nantissement doit comporter les mentions suivantes :

- Les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier du débiteur qui constitue le nantissement ;

- Une description précise du bien engagé permettant de l'identifier par sa nature, sa qualité, sa quantité, sa valeur et sa situation ;

- Le nom de l'assureur qui assure contre l'incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l'immeuble où il est entreposé ;

- Les conditions d'exigibilité de la dette principale et de ses intérêts ;

- Le nom du bureau de contrôle chargé de faire des visites inopportunes pour expertiser les stocks et fournir un rapport au créancier gagiste.

Si la réforme n'a pas consacré de sûreté spécifique sur le stock, elle permettra de faciliter la constitution des nantissements de stock à travers l'introduction des nantissements sur choses futures, lesquels sont peu compatibles avec une dépossession et, en tant qu'un actif circulant, nécessitent souvent un engagement sur des stocks futurs.

C'est ce même pragmatisme qui a conduit le législateur à octroyer la possibilité aux parties d'apporter des modifications à l'assiette de leur sûreté sans que ces modifications n'aient pour effet d'affecter la validité de cette sûreté.

1.6. Le nantissement des titres et des comptes bancaires

En fait, le terme nantissement couramment utilisé dans la profession (jargon du banquier), n'est pas juridiquement exact. En effet, la loi parle de gage lorsqu'il s'agit d'un nantissement avec dépossession de la chose nantie, et de nantissement lorsque ce dernier ne donne pas lieu à dépossession.

Par conséquent, les titres sont mis en gage, car le créancier en assure la garde, tant que la créance est en cours de remboursement. A défaut de remboursement, il en devient propriétaire.

La Loi 21-18 a codifié les régimes de nantissement de créances, de comptes bancaires et de comptes titres lesquels étaient constitués auparavant sous le régime général du nantissement permettant ainsi de consacrer un cadre juridique à une pratique existante.

Il est à noter que pour le nantissement de comptes bancaires, la Loi 21-18 octroie la possibilité pour le créancier nanti de bloquer le solde du compte nanti par simple instruction à la banque qui détient le compte nanti. Ce blocage peut s'opérer indépendamment de toute réalisation de la sûreté et doit être prévu dans la convention de nantissement

1.7. Le nantissement de marché public

C'est un acte par lequel le titulaire d'un marché public l'affecte à la garantie d'une obligation qu'il opère auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit pour bénéficier du financement de ce marché, et confère auxdits établissements le droit de se payer sur le montant de ce marché, par préférence à tout autre créancier.

Le bénéficiaire du nantissement doit transmettre, au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement, désigné dans le marché, l'exemplaire unique du marché pour valoir pièce justificative de paiement ainsi que l'original de l'acte de nantissement par lettre recommandée avec accusé de réception. Il communique également au maître d'ouvrage concerné une copie dudit acte de nantissement. Après signature de l'accusé de réception du dossier de nantissement, le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement, est considéré comme tiers détenteur du gage à l'égard du bénéficiaire du nantissement, dans la limite du montant de la créance objet du nantissement.

Le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement sont tenus de communiquer au bénéficiaire du nantissement et au titulaire du marché, un état indiquant toutes oppositions et autres significations qui lui auront été notifiées au titre du marché nanti. Tout nantissement qui aura été valablement notifié au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement continuera, en cas de désignation d'un nouveau comptable ou d'une autre personne chargée du paiement, de produire effet entre les mains de l'un de ces derniers.

Le maître d'ouvrage est tenu d'informer le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incident susceptible de compromettre la réalisation du nantissement, notamment en cas de contentieux, de résiliation du marché, de décès du titulaire du marché, de pénalités de retard ou tout autre prélèvement susceptible de réduire la créance du bénéficiaire du nantissement.

Le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement est tenu d'informer, par tout moyen de donner date certaine, le bénéficiaire du nantissement que le marché objet du nantissement est définitivement soldé ou qu'il a fait l'objet de résiliation.

Le bénéficiaire du nantissement dispose d'un privilège sur les créances dues à raison du marché nanti. Ce privilège n'est primé que par les privilèges suivants :

- le privilège des frais de justice ;
- le privilège des ouvriers et des employés, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur pour le paiement des salaires et indemnités dus ;
- les privilèges conférés au Trésor pour le recouvrement des impôts et taxes.

Très important :

Si un marché nanti a fait l'objet d'un avenant et si la banque souhaite faire des avances sur cet avenant, celui-ci doit être faire l'objet obligatoirement d'un acte de nantissement spécifique.

2. Les garanties personnelles

2.1. La caution personnelle

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et dans la limite de la somme indiquée par lui, des obligations contractées par le tiers. S'il n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de ce qui est raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert.

Nul ne peut se porter caution s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit. Le mineur ne peut se porter caution, même avec l'autorisation de son père ou tuteur, s'il n'a aucun intérêt dans l'affaire qu'il garantit.

2.2. Les effets du cautionnement :

- Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément stipulée ;
- Le créancier n'a d'action contre la caution que si le débiteur principal est mis en demeure d'exécuter son obligation ;
- Si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit d'agir aussitôt contre sa succession, sans attendre l'échéance. Dans ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l'échéance de l'obligation principale ;
- L'insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l'égard de celle-ci, même avant l'échéance de la dette principale ; le créancier est autorisé, dans ce cas, à insinuer sa créance dans la masse ;
- La mort du débiteur fait échoir la dette à l'égard de la succession de celui-ci, mais le créancier ne pourra poursuivre la caution qu'à l'échéance du terme convenu.
- Lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte, chacune d'elles n'est obligée que pour sa part et portion. La solidarité entre cautions n'a lieu que si elle a été stipulée, ou lorsque le cautionnement a été contracté séparément par chacune des cautions pour la totalité de la dette ou lorsqu'il constitue un acte de commerce de la part des cautions.
- La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, tant personnelles que réelles, qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se fondent sur l'incapacité personnelle de ce dernier. Elle a le droit de s'en prévaloir, encore que le débiteur principal s'y oppose ou y renonce. Elle peut même opposer les exceptions qui sont exclusivement personnelles à ce dernier, telles que la remise de la dette faite à la personne du débiteur.
- La caution, qui a valablement acquitté la dette, est subrogée aux droits et privilèges du créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce qu'elle a payé, et contre les autres cautions, à concurrence de leurs parts et portions. Cette subrogation ne modifie pas, cependant, les conventions particulières intervenues entre le débiteur principal et la caution.

3. La délégation d'assurance

Cette garantie permet à la banque de se faire verser par la compagnie d'assurance les indemnités en cas de sinistre sur le bien assuré ou de décès ou d'invalidité de la personne couverte et ce, pour le remboursement des crédits consentis.

4. La Garantie de l'Etat « TAMWILCOM »

« TAMWILCOM » est l'enseigne commerciale sous laquelle opère la Société Nationale de Financement et de Garantie de l'Entreprise, une institution publique à caractère financier, assimilée à un établissement de crédit, et qui a vu le jour en 2021 suite à la transformation de la Caisse Centrale de Garantie.

Les domaines d'activité de la SNFGE couvrent :

- La garantie des crédits d'investissement, d'exploitation et de restructuration financière des entreprises ;
- Le cofinancement avec les banques des projets d'investissement dans le cadre des stratégies sectorielles (industrie, enseignement privé, tourisme, …) ;
- Le financement du haut du bilan à travers les fonds d'investissement et la garantie du Capital Risque ;
- La garantie des prêts à l'habitat social.

La banque et les particuliers

Le compte bancaire

La banque dispose du privilège de pouvoir utiliser les fonds confiés par la clientèle et cet avantage a pour corollaire l'obligation d'assurer à cette clientèle un service caisse.

Ce service caisse concerne l'ensemble des services matériels que doit offrir la banque à son client pour lui permettre une utilisation la plus souple possible des fonds déposés sur son compte.

1. La notion de compte

Les opérations de banque peuvent être faites « par caisse » ou « par compte ».

Elles sont faites « par caisse » lorsqu'elles sont considérées isolément et font l'objet d'un règlement immédiat en espèces (encaissement d'un chèque, change manuel, …) ; l'opération est donc isolée et aussitôt réglée.

Mais le plus souvent, les opérations de banque sont faites « par compte » lorsqu'elles sont amenées à se multiplier et à se répéter impliquant une permanence des relations entre la banque et son client. Ainsi, la banque ouvre un compte à son client où sont retracées les différentes opérations qui s'y dénouent, contribuant à former un solde qui fluctue à chaque opération nouvelle.

Les différents comptes ouverts par les banques peuvent être des comptes de dépôt (appelés « comptes de chèques » et ouverts pour les particuliers ou des comptes courants ouverts pour les professionnels, les commerçants ou les entreprises) ou encore d'autres comptes (comptes d'épargne, comptes titres, …).

2. Définition du compte

Matériellement, le compte peut être défini comme un tableau synoptique, un état comptable sur lequel est inscrit l'ensemble des opérations effectuées entre la banque et son client.

Pour le particulier, le compte de dépôt de fonds sert essentiellement à déposer des disponibilités et à en prélever au fur et à mesure de ses besoins, le plus souvent avec des chèques, ce qui fait appeler ces comptes « comptes de chèques ».

Dans le compte de chèques, les opérations qu'enregistre le compte se traduisant par des augmentations ou des diminutions du dépôt initial.

3. Les différentes sortes de comptes de chèques

Les comptes ouverts pour les particuliers peuvent être, soit des comptes de chèques ordinaires, soit des comptes de chèques en dirham convertible, soit des comptes de chèques en devises, soit des comptes joints.

3.1. Le compte de chèques ordinaire

Le compte de chèques est ouvert au particulier pour ses opérations personnelles ayant pour but d'enregistrer les opérations de caisse qui diminueraient ou augmenteraient le dépôt initial.

- **Les personnes éligibles**

- les personnes physiques majeures et capables ;
- les personnes physiques incapables dûment représentées ;
- les mineures représentées par un tuteur légal, datif ou testamentaire.

- **Les documents à exiger**

- CIN pour les nationaux résidents ;
- CIN et carte de séjour pour les MRE (ou CIN et passeport si double nationalité);
- Carte de séjour pour les étrangers résidents ;
- Passeport pour les étrangers non-résidents.

3.2. Le compte de chèques en Dirhams convertibles

Ce compte peut être ouvert pour les étrangers résidents ou non-résidents, pour les MRE et pour les personnes ayant une double nationalité marocaine et étrangère, résidentes ou non au Maroc ; l'ouverture et le fonctionnement se font sans autorisation de l'Office des Changes.

Ce type de compte ne doit pas passer débiteur ; le solde est transférable sans accord préalable de l'Office des Changes.

Au crédit, ce compte peut enregistrer les opérations suivantes :

- des sommes provenant d'un compte étranger en Dirhams convertibles ouvert sur les livres d'un intermédiaire agréé ;
- des sommes provenant d'un compte en devises ;
- des sommes provenant d'un compte à l'étranger ;
- des sommes ayant fait l'objet d'une autorisation de l'Office des Changes ;
- du produit de cession de devises billets de banque étrangers importés ;
- du produit en Dirhams de la cession à Bank Al Maghrib de devises cotées au Maroc.

Au débit, ce compte peut enregistrer les opérations suivantes :

- des achats de devises auprès de Bank Al Maghrib ;
- des opérations d'un compte de chèque en Dirhams ;
- des virements effectués au profit d'un autre compte étranger en Dirhams convertibles ;
- des virements effectués au profit d'un compte en devises ;
- des virements effectués au profit d'un compte à l'étranger ;
- des paiements et retraits, effectués au Maroc ou à l'étranger, au moyen à d'une carte de paiement internationale.

A noter qu'une personne marocaine peutêtre mandatée (par une procuration) par le titulaire du compte pour effectuer des opérations locales en Dirhams uniquement.

3.3. Le compte de chèque en devises

L'ouverture et le fonctionnement de ce compte peut se faire sans autorisation de l'Office des Changes ; les personnes éligibles à ce type de compte sont :

- les MRE, les personnes de nationalité étrangère résidentes ou non résidentes ;
- les personnes ayant une double nationalité marocaine et étrangère, résidentes ou non résidentes.

Ce compte ne peut pas passer débiteur, le solde créditeur est transférable sans autorisation de l'Office des Changes.

Au crédit, ce compte peut enregistrer les opérations suivantes :

- virements en provenance de l'étranger ;
- virements émanant d'autres comptes en devises ou de comptes en Dirhams convertibles ;
- encaissements de chèques, Traveller-chèques ou tout autre moyen de paiement libellé en devises y compris les versements de billets de banques étrangers ;
- prélèvements de devises auprès de Bank Al Maghrib en vertu d'une autorisation générale ou particulière de l'Office des Changes ;
- remboursements au titre de placements (principal et intérêts) effectués à partir de ces comptes.

Au débit, ce compte peut enregistrer :

- virements à destination de l'étranger en faveur du titulaire ou d'une autre personne étrangère ;
- virements destinés à d'autres comptes en devises ou en Dirhams convertibles ;
- souscription à des produits de placements : Bons en devises émis par le Trésor marocain ;
- cessions de devises à Bank Al Maghrib ;
- retrait sous forme de billets de banque étrangers.

Il faut noter que l'Office des Changes vient de publier le 3 janvier 2022 la nouvelle version de l'instruction générale des opérations de change portant la dotation touristique pour les personnes physiques à 100.000 dirhams plus 30 % de l'I R avec un plafond de 300.000 DH par an et par personne et ce, pour les voyages à l'étranger qu'ils soient touristiques , religieux , pour soins médicaux, …

Par ailleurs, et pour les personnes morales, les transferts annuels au titre des investissements à l'étranger sont portés à 200 MDH ainsi que l'accompagnement et l'encouragement des start-ups dont la dotation du commerce électronique est portée à 1.000.000 DH.

D'autres mesures sont à noter ; il s'agit de l'allègement des règles de gestion des comptes en devises et en dirhams convertibles pour les exportateurs avec la possibilité de régler les importations de biens et de services par anticipation ou avec un taux d'acompte supérieur au plafond autorisé, ainsi que la possibilité de régler par carte de paiement internationale toutes les importations de services pour les besoins d'activité de l'exportateur.

3.4. Le compte joint

Ce compte peut être ouvert au nom de deux ou plusieurs personnes, qui peuvent ne pas être de la même famille ; mais la plupart du temps, ce compte est ouvert à un couple.

Dans les rapports des cotitulaires entre eux, les droits de chacun restent définis par la convention qui les unit.

Les cotitulaires sont responsables solidairement du solde débiteur du compte et sont créanciers à part entière du solde créditeur.

Si un cotitulaire d'un compte joint émet un chèque sans provision, les cotitulaires doivent désigner un responsable qui sera frappé d'une interdiction d'émettre des chèques jusqu'à régularisation.

En cas de saisie-arrêt prononcée à l'encontre d'un des cotitulaires, la totalité du compte peut se trouver bloquée, faute de pouvoir déterminer la part qui revient à chacun.

Le compte joint peut fonctionner soit avec la signature conjointe des cotitulaires (et on parle alors de solidarité passive), soit avec des signatures séparées des cotitulaires (et on parle alors solidarité active).

4. L'ouverture de compte

Toute ouverture de compte doit faire l'objet d'une convention écrite dûment signée par les parties qui précise les modalités de fonctionnement du compte et sa nature (compte de dépôt, …) ; copie de cette convention doit être délivrée gratuitement au client.

Pour toute ouverture de compte, le Code de Commerce impose à la banque de procéder, au préalable, à différentes vérifications tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.

Le Code de Commerce stipule, dans son article 488, que préalablement à l'ouverture d'un compte à une personne physique, la banque doit vérifier le domicile (circulaire 2/G/12 de B A M qui stipule qu'en vue de s'assurer de l'exactitude de l'adresse donnée par tout nouveau client , la banque doit lui adresser une "lettre de bienvenue" et s'assurer par tous moyens de l'adresse exacte) et l'identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d'identité nationale, de la carte d'immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport pour les étrangers non-résidents.

4.1. L'ouverture de compte aux majeurs illettrés

Une personne illettrée est celle qui ne sait ni lire ni écrire ; elle peut ouvrir un compte en son nom et peut le faire fonctionner par une personne spécialement mandatée à cet effet, sur la base d'une procuration notariée ou un mandat sous forme adoulaire ou devant l'autorité consulaire marocaine pour les MRE.

Les documents à recueillir sont :

- l'acte de procuration ;
- la CIN en cours de validité du titulaire du compte ;
- la CIN en cours de validité du mandataire.

4.2. L'ouverture de compte aux majeurs non-voyants

La cécité n'est pas considérée par la loi comme une cause d'incapacité ; la pratique admet qu'un non voyant désirant user de sa signature peut faire fonctionner seul son compte s'il est honorablement connu par la banque et s'il accepte de signer une lettre de décharge de responsabilité, dûment signée et légalisée, laquelle lettre de décharge doit être contresignée par deux témoins qui attestent en avoir donné lecture au non voyant.

Les documents à recueillis sont :

- la CIN en cours de validité du titulaire du compte (prendre la précaution de mentionner la cécité du titulaire du compte sur la demande d'ouverture de compte et sur le carton de spécimen de signature) ;
- la lettre de décharge de responsabilité ;
- et, éventuellement, la CIN de la personne ayant reçu du non-voyantprocuration pour faire fonctionner le compte ainsi que l'acte de procuration signé et légalisé.

A noter que tout paiement d'un chèque au non voyant au guichet doit se faire en présence de deux témoins capables et voyants (hors personnel de l'agence) qui doivent justifier de leur identité.

4.3. L'ouverture de compte aux mineurs

- **La capacité** : l'âge de majorité légale est fixé à dix-huit (18) ans grégoriens révolus. Toute personne ayant atteint l'âge de majorité jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations. Il existe deux sortes de capacité :la *capacité de jouissance* qui est la faculté qu'a la personne d'acquérir des droits et d'assumer des devoirs tels que fixés par la loi, et la *capacité d'exercice* qui est la faculté qu'a une personne d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides.

- **Lesinterdictions** : est frappé d'interdiction l'enfant *mineur*qui n'a pas atteint l'âge de la majorité ;

    - L'enfant est dit *doué de discernement* lorsqu'il atteintl'âgede12ans grégoriens révolus. La Loi stipule que les actes du mineur doué de discernement sont valables, s'ils lui sont pleinement profitables mais sont nuls s'ils lui sont préjudiciables. A noter que le mineur doué de discernement peut, sur décision du juge des tutelles, prendre possession d'une partie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d'essai.

    - Le mineur ayant atteint *l'âge d'émancipation* de seize (16) ans peut, à sa demande ou celle de son représentant légal, demander au tribunal de lui accorder *l'émancipation*. La personne émancipée entre en possession de ses biens et acquiert sa pleine capacité en ce qui concerne la faculté de gérer et de disposer de ses biens.

- **La garde de l'enfant (Hadana):**la garde d'enfant consiste àpréservercelui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, l'éduquer et à veiller à ses intérêts. La garde de l'enfant mineur est confiée en premier lieu à la mère, puis au père, puis à la grand-mère maternelle de l'enfant. La garde dure jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité légale ; l'enfant peut à l'âge de *quinze (15) ans révolus*, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde.

- **La représentation légale**

  - La représentation légale du mineur est assurée au titre dela tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative. Le représentant légal est le tuteur légal (le père majeur, la mère majeure à défaut du père ou par suite de la perte de la capacité de ce dernier ; ou bien le juge), le tuteur testamentaire (désigné par le père ou par la mère), le tuteur datif (désigné par la justice) ;

  - L'article 236 du Code de la famille stipule que le père est de droit le tuteur légal de ses enfants, tant qu'il n'a pas été déchu de cette tutelle par un jugement.

  - Le rôle du représentant légal est de « veiller sur les affaires personnelles de l'interdit en lui assurant une orientation religieuse et une formation et en le préparant à s'assumer dans la vie ; il se charge, en outre de la gestion courante de ses biens ».

  - La mère peut exercer la tutelle sur ses enfants lorsque le père, par suite de décès, d'absence, de perte de capacité, … ne peut assumer la tutelle.

  - A noter que le tuteur légal est tenu, lorsqu'en cours de gestion, la valeur des biens de l'interdit dépasse deux cent mille Dirhams, d'en informer le juge des tutelles à l'effet de procéder à l'ouverture d'un dossier de représentation légale.

- **Documents à recueillir**

  - En cas de tutelle légale : CIN en cours de validité du tuteur légal, photocopie du livret de famille ou extrait d'acte de naissance établissant la filiation ;

  - En cas de tutelle testamentaire ou dative : CIN en cours de validité du tuteur, photocopie de l'acte désignant le tuteur, extrait de l'acte de naissance du mineur ;

  - En cas d'émancipation du mineur : jugement ayant prononcé l'émancipation etCIN en cours de validité du mineur émancipé.

4.4. L'ouverture de compte aux majeurs incapables

Les motifs de l'interdiction sont, selon le Code de la famille, de deux sortes, ceux qui entraînent la limitation de la capacité et ceux qui la font perdre.

La capacité d'exercice est limitée pour le prodigue et le faible d'esprit :

- **Le prodigue** : le prodigue est défini par la loi comme celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables, d'une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille. L'interdiction est prononcée par jugement d'un tribunal qui désigne un tuteur.

- **Le faible d'esprit** : c'est celui qui est atteint d'un handicap mental l'empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes. Le faible d'esprit ne jouit pas de la capacité d'exercice.

- **Le dément** : c'est celui qui a perdu la raison ; le Code de le Famille précise que la personne qui perd la raison de manière discontinue a pleine capacité durant ses moments de lucidité ! L'interdiction du dément est prononcée en vertu d'un jugement du tribunal de première instance du lieu de son domicile, avec désignation d'un tuteur.

- **Documents à recueillir**

  - Jugement du tribunal ayant prononcé l'interdiction et désigné un tuteur ;
  - CIN en cours de validité du titulaire du compte ;
  - CIN en cours de validité du tuteur désigné par le tribunal.

5. La convention de compte

Le compte de chèques comme le compte courant sont des conventions ; l'ouverture du compte est donc la conclusion d'une convention. La loi bancaire stipule que toute ouverture de compte bancaire à vue ou à terme ou d'un compte titres doit faire l'objet d'une convention écrite entre le client et son établissement de crédit. Une copie de cette convention doit être remise au client.

Les opérations de banque ne sont autres que des contrats, des conventions. Les contrats bancaires obéissent au principe du consensualisme ; ils se forment par l'échange des consentements, d'où la nécessité de la mention « lu et approuvé ».

Les contrats bancaires sont généralement des « contrats d'adhésion type » mais lorsqu'il s'agit d'un client qui présente pour la banque un intérêt certain et qu'elle souhaitele privilégier en lui accordant des conditions préférentielles, le contrat sera un contrat « sui generis », négocié et adapté au cas d'espèce.

Par l'ouverture du compte, la banque s'engage implicitement à mettre à la disposition du titulaire les services que les banques offrent habituellement à leur clientèle.

6. Le droit au compte

La loi bancaire confirme le droit à un compte à vue à toute personne qui le désire.

La banque peut cependant refuser, sans justification, cette ouverture de compte (la jurisprudence et la majorité des auteurs considèrent que ce refus constitue pour la banque l'exercice d'une liberté) ; mais, la loi peut réprimer le refus de prestation de service lorsque ce refus traduit une entente prohibée ou un abus de position dominante.

Le demandeur qui ne dispose pas déjà d'un compte à vue et qui s'est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l'ouverture d'un tel compte, après l'avoir demandé par lettre recommandée avec accusé de réception, peut demander à Bank Al Maghrib de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte. Lorsque Bank Al Maghrib estime que le refus des banques n'est pas fondé, elle désigne l'établissement de crédit auprès duquel le compte sera ouvert. Ce dernier peut limiter les services liés à l'ouverture du compte aux opérations de caisse.

7. Le devoir de vérification imposé auxbanques

Pour toute ouverture d'un compte à un postulant, différentes vérifications sont exigées tant par le Code de Commerce que par Bank Al Maghrib.

7.1. L'identité du postulant

L'identité est composée des nom et prénom, de la date et lieu de naissance, de la nationalité et du domicile.

Les contrôles et vérifications à effectuer

- vérifier l'authenticité de la pièce d'identité ;
- s'assurer de la véracité des pièces et documents présentés et veiller aux anomalies (grattage, gommages ou surcharges, …) ;
- s'assurer que le postulant n'est pas interdit de chéquier ;
- consulter le Service Central des Incidents de Paiement « SCIP » avant toute ouverture de compte à un postulant.

7.2. La capacité du postulant

La banque doit s'assurer de la capacité du postulant, c'est-à-dire de son aptitude à passer des actes juridiques.

Celui qui ne peut pas passer ces actes est qualifié juridiquement d'incapable. Est incapable celui qui a des droits mais qui ne peut les exercer librement.

Les incapables sont soit des mineurs non émancipés, soit les incapables majeurs (les déments, les faibles d'esprit ou les prodigues) lesquels doivent être protégés car leurs capacités physiques ou mentales sont gravement altérées par suite de l'âge ou de la maladie.

Les incapables mineurs ou majeurs sont représentés par des représentants légaux qui peuvent être soit des tuteurs légaux, testamentaires ou datifs.

7.3. Autres précautions et vérifications à effectuer

- la banque doit effectuer avec le client un entretien obligatoire de premier contact en vue de recueillir tous les renseignements utiles ;
- le client doit être présent physiquement ; passage physique du client à l'agence pour toute ouverture de compte à distance ;
- se faire préciser l'activité professionnelle exacte du postulant ;
- les comptes qui seraient ouverts en son nom auprès d'autres banques ;
- les raisons pour lesquels il désire entrer en relation avec la banque ;
- la nature des opérations bancaires qu'il compte effectuer ;
- vérification de l'historique des comptes déjà ouverts ;
- s'informer sur l'origine des fonds ;
- la banque doit examiner attentivement les documents présentés par les clients pour s'assurer de leur régularité apparente et relever les éventuelles anomalies ;
- faire preuve de vigilance pour les opérations traitées par des non-résidents, des fonctionnaires de haut rang, des résidents des pays à risque, …
-

8. La conservation des documents

Pour chaque entrée en relation, Bank Al Maghrib impose aux banques de tenir un dossier individuel, mis régulièrement à jour, et comportant entre autres :

- la demande d'ouverture, de transformation ou de modification de compte ;
- l'exemplaire de la convention signée avec le client ;
- les pièces justificatives fournies par le client ;
- la copie de la lettre de bienvenue adressée au client ;
- l'état des changements affectant la situation du client et des faits et incidents significatifs touchant le fonctionnement du compte ;
- les correspondances échangées avec les entités de la banque ou des tiers ; …

La banque doit bien assurer la conservation de tous ces documents afin de permettre une traçabilité exacte et individualisée des opérations exécutées et permettre la reconnaissance des agents ayant exécuté ou contrôlé ces opérations.

Les banques sont tenues de conserver les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients pendant dix (10) ans à compter de la date de leur exécution. En outre, les banques sont tenues de conserver également pendant dix (10) ans les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels, à compter de la date de clôture de leurs comptes ou de la cessation de leur relation avec eux ainsi que ceux des donneurs d'ordre.

9. Le fonctionnement des comptes

La banque a l'obligation d'assurer la tenue matérielle du compte du client et de veiller à la bonne passation des écritures. Les erreurs doivent être rectifiées sous bonne date de valeur et ne pas être répétitives.

La banque doit s'assurer de la conformité apparente de la signature du client pour toute opération au débit.

La banque doit adresser au client, au moins tous les mois, un relevé de compte sans rature ni altérations, avec indication, de façon apparente, des taux d'intérêts et de commissions.

La banque est tenue d'assurer le suivi et la surveillance des comptes et des opérations de la clientèle, notamment ceux ou celles qui présentent un degré de risque élevé (opérations complexes, …). Les banques ont l'obligation de classer leurs clients par catégories selon le profil de risque et d'instituer des seuils pour chaque catégorie de clientèle.

10. Les incidents de fonctionnement ducompte

- **La saisie-arrêt**

C'est une procédure qui permet à un créancier (le saisissant) d'appréhender immédiatement tout ou partie des sommes détenues par un tiers (tiers saisi) au nom de son débiteur (le saisi).

A noter que les fonds saisis ne sont pas remis immédiatement au créancier mais sont consignés entre les mains du banquier.

Les comptes susceptibles d'être saisis sont tous les « comptes d'argent » ouverts an nom du client (à l'exclusion des « comptes affectés ») ; il s'agit des comptes de chèque des particuliers, des comptes courants pour les commerçants et les entreprises, des comptes à terme, des comptes d'ordre, de passage ou d'attente au nom du client et des comptes internes de la banque enregistrant des créances du client.

En revanche, les « comptes affectés » (comptes créditeurs sur lesquels la banque ou des tiers ont pu acquérir des droits) échappent et font échec à la saisie :

- Nantissement du solde du compte affecté à la banque ou à un tiers ;
- Si la banque bénéficie d'une lettre de fusion ou d'unité de compte, seul le solde après fusion figurera dans l'assiette de la saisie.

Sont exclues de la saisie les sommes correspondant à des créances insaisissables tels que les rémunérations du travail (dont celles du conjoint salarié), les pensions des retraites, les allocations familiales, les pensions alimentaires, les sommes appartenant à des tiers et les sommes appartenant au cotitulaire d'un compte joint ou d'un compte collectif (ce cotitulaire doit apporter la preuve de ce qu'il avance).

- **L'Avis à Tiers Détenteur (ATD)**

C'est une saisie qui peut frapper le compte des clients de la banque ordonnée par certains administrations ou organismes publics tels que l'administration fiscale, la Trésorerie Générale, …

Il faut noter qu'en cas de non-exécution par la banque (dans les délais exigés) d'un Avis à Tiers Détenteur ordonnant le blocage des fonds sur le compte d'un contribuable, la banque peut être considérée comme responsable ou « solidaire » de son client. Dans ce cas, l'exécution forcée peut s'opérer sur ses comptes ouverts auprès de Bank Al Maghrib.

11. Les services de centralisation

La nouvelle loi bancaire 103.12 a durci la réglementation en matière d'incidents de paiement et a instauré différents services de centralisation :

- **Le SCIP**

Le service de centralisation des incidents de paiement (SCIP), qui existait déjà, centralise les incidents de paiement de chèques, les injonctions de ne plus émettre de chèques, les interdictions judiciaires d'émettre des chèques et les infractions aux injonctions et interdictions ci-dessus.

Ce service communique les données aux établissements bancaires (pour les incidents de paiement et les injonctions et interdictions) et au Procureur du Roi (pour les infractions aux injonctions).

- **Service de centralisation des chèques irréguliers**

Ce service a pour mission la protection des entreprises contre les fraudes dans les paiements par chèques (les oppositions, les chèques émis sur comptes clôturés ou frappés d'indisponibilité).

- **Service de centralisation des effets de commerce impayés**

Ce service a pour mission de lutter contre les défauts de paiement par lettres de change et par billets à ordre.

- **Service de centralisation des avis de prélèvement impayés**

Ce service a pour mission de lutter contre les défauts de paiement liés à ces avis.

- **Service de centralisation des établissements de crédit**

Ce service centralise les informations et la notation relatives au crédit. Il met à la disposition de tous les établissements de crédit les informations financières utiles à la gestion de leurs risques encourus sur les entreprises et les particuliers.

- **Service de centralisation des comptes bancaires**

Ce service recense l'ensemble des comptes à vue et à terme ouverts sur les livres des établissements de crédit et organismes assimilé.

12. La clôture du compte

La clôture du compte met fin à la convention signée entre la banque et son client. Dans sa circulaire 2/W/22, BAM a fixé les conditions et modalités de la clôture des comptes à vue qui rejoignent les dispositions de l'article 503 du Code de Commerce.

12.1. Clôture à l'initiative du client :

Cette clôture doit se faire selon les modalités suivantes :

- Toute clôture à l'initiative du client doit faire l'objet d'une demande signée par ce dernier et adressée à la banque, le dépôt auprès de son agence pouvant se faire via un canal digital ou tout autre canal de son choix ;

- La banque doit procéder à la délivrance systématique et immédiate d'un accusé de réception de la demande de clôture ;

- La banque doit informer son client du sort de sa demande de clôture de son compte dans un délai maximum d'un mois après réception de sa demande ;

- La banque doit remettre au client une attestation l'informant de la clôture effective de son compte ;

- La banque doit informer le client de la non-clôture de son compte en précisant les motifs retenus ;

- Le client doit restituer tous les moyens de paiement mis à sa disposition.

12.2. Gestion des clôtures de comptes par la banque :

Cette gestion doit se faire selon les modalités suivantes :

- La banque doit mettre en place un dispositif de gestion des clôtures de comptes avec un dispositif de distinction entre les clôtures à l'initiative des clients et celles à l'initiative de la banque ;

- La banque doit se doter d'un système d'information prenant en charge les demandes de clôture avec l'édition des accusés de réception et des attestations de clôture ainsi que le suivi des comptes débiteurs non mouvementés ;

- La banque doit mettre en place des contrôles permanents pour le suivi du processus de clôture de comptes en agences à l'effet de détecter d'éventuels dysfonctionnements et y remédier ;

- La banque doit informer la clientèle par tout support adéquat d'affichage au sein des agences et sur les "sites web" institutionnels sur le dispositif de clôture de compte ;

- La banque doit informer la clientèle par tout support adéquat des frais applicables, le cas échéant, leur objet et leur montant ;

- Le comité d'audit prévu par la loi bancaire 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, procède annuellement à une évaluation du dispositif de clôture de compte ;

- La banque doit faire à BAM un reporting périodique relatif au nombre de clôtures de comptes traitées et réalisées ;

- La banque doit procéder à la formation du personnel sur le processus de clôture de compte.

➢ **Compte à durée déterminée**

Dans ce cas-là, la convention prend fin à l'arrivée du terme, sous réserve d'une reconduction expresse ou tacite.

La résiliation anticipée ne peut intervenir que d'un commun accord entre les parties, sauf le cas où le client n'est plus digne de confiance et commet une fraude ou une indélicatesse, la banque pouvant alors mettre fin à la convention de compte, comme le prévoit la loi.

12.3. Les causes involontaires de la clôture

La clôture peut résulter d'événements indépendants de la volonté de la banque ou du client.

Le compte bancaire est une convention conclue *intuitu personae* et toute modification dans la situation juridique de l'une des parties entraîne la clôture du compte, même si la convention de compte a une durée déterminée.

Lorsque le titulaire du compte est une personne physique, entraînent la clôture le décès du titulaire ou la survenance d'une incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire.

12.4. Les effets de clôture du compte bancaire

La clôture du compte nécessite pour la banque de prendre certaines précautions. En effet, si le client désire la quitter, elle doit prendre toute une série de mesures, dont notamment :

- demander la restitution des chèques non utilisés et des cartes bancaires ;
- s'assurer que tous les chèques émis ont été présentés au paiement ;
- contrôler les engagements du client : débit en compte, crédit en cours, etc. ;
- prévoir une provision éventuelle pour les agios ;
- éviter la passation de toute écriture postérieure à la clôture ;
- récupérer la clé de compartiment de coffre dont le client pourrait être locataire ;
- informer le guichet pour éviter tout retrait postérieur à la clôture.

Si le client est créditeur à la clôture :

- Emission par le titulaire du compte d'un chèque ou signature d'un ordre de virement pour solde de tout compte.

Si le compte est débiteur :

- Demander au client de procéder à l'apurement de son débit et prévoir un montant supplémentaire pour le règlement des intérêts débiteurs à venir.

Si le client est décédé :

Lorsque la banque apprend le décès d'un client, elle doit immédiatement prendre un certain nombre de mesures, notamment :

- La mise sous surveillance du compte (blocage du compte) ;
- L'annulation des pouvoirs rendus caducs par le décès du mandant ;
- La demande d'un certificat de décès dont une copie sera transmise à la compagnie d'assurance en cas de prêt en cours ; …

Les prélèvements et les chèques émis avant le décès par le titulaire du compte ou son mandataire doivent être payés si le solde du compte le permet.

A la réception des documents adoulaires concernant la répartition du solde créditeur du compte, la banque doit s'assurer avant de procéder à cette opération que l'intégralité des engagements a été apurée ou que ceux qui sont en cours seront remboursés par les compagnies d'assurance.

Si le compte a été clôturé à l'initiative de la banque :

Lorsque la clôture du compte est le fait du banquier, les mêmes mesures sont prises que lorsque la clôture est effectuée par le client.

A noter que :

- Lorsque le compte est débiteur, la banque doit adresser au client une lettre de mise en demeure de régulariser le solde du compte. En cas de refus, le provisionnement de la créance et son recouvrement par voie judiciaire deviennent incontournables ;

- En cas d'opérations frauduleuses (blanchiment de fonds par exemple), la banque doit procéder à la rupture immédiate des relations afin d'éviter d'engager sa responsabilité civile voire pénale.

- La clôture du compte n'intervient pas toujours de façon parfaite, le client par **ignorance** se contente de retirer le solde créditeur disponible de son compte et arrête toutes les opérations, en pensant avoir procédé à la clôture de son compte ; donc **sans formaliser par écrit sa demande de clôture du compte**. Pour éviter tout litige avec la banque, le client doit adresser une demande de clôture du compte, écrite et datée à la banque et réclamer un accusé de réception portant date, signature et cachet de l'établissement bancaire. Ce dernier doit être soigneusement conservé à toutes fins utiles. Un courriel ou un appel téléphonique sont vivement déconseillés lorsque l'écrit avec accusé de réception est possible.

Le service de caisse

Le banquier est le caissier de son client ; il reçoit ses fonds en dépôt, effectue les paiements, procède aux encaissements ; il peut aussi opérer des transferts de fonds à distance.

Il faut retenir que, en dehors des relations entre les commerçants et consommateurs, il est exceptionnel que les créances et les dettes que la vie commerciale fait naître au profit ou à la charge de l'entreprise, soient réglées en espèces. Dans l'immense majorité des cas, les paiements ont lieu par l'entremise des banques.

Le service caisse est visé par certaines dispositions de la loi bancaire et rentre dans le cadre de la réception de fonds du public, de la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement ou encore des opérations de change.

Le service de caisse, s'il consiste essentiellement dans l'accomplissement de paiements et d'encaissements pour le compte de son client, suppose au préalable le dépôt en banque. Ainsi, les paiements sont prélevés sur le dépôt et les sommes encaissées sont jointes au dépôt.

De plus, garder les fonds de son client est l'une des premières manifestations du service de caisse fourni par la banque.

Les opérations relevant du service caisse sont nombreuses : les versements en espèces, les retraits d'espèces, la mise à disposition, le prélèvement automatique, …

1. Le versement espèces

Il s'agit d'un dépôt de fonds à la banque ; ce dépôt est considéré par les juristes comme « un contrat par lequel une personne remet une certaine somme d'argent à son banquier qui s'engage à la lui restituer, sur sa demande, aux conditions prévues ».

En revanche, pour les économistes, les fonds déposés en banque ne consistent pas uniquement dans les fonds que le client remet à la banque, mais également dans toute somme dont le client est créancier et qui figure au crédit de son compte, peu importe l'opération qui a donné naissance à cette créance : versement de fonds, recouvrement d'effets de commerce, …

En fait, les deux conceptions, celle des juristes et celle des économistes, ne sont pas éloignées l'une de l'autre : les juristes mettent l'accent sur l'acte de dépôt, c'est-à-dire sur la remise des fonds au banquier et les économistes sur le résultat, c'est-à-dire les fonds dont le banquier est redevable.

A noter que les versements peuvent être effectués par le titulaire du compte, mais aussi par toute autre personne (dont le nom est noté sur le bordereau de versement - devoir de vigilance). Par ailleurs, les versements peuvent être effectués dans n'importe quelle agence de la banque.

2. Les retraits d'espèces

Seul le titulaire du compte ou son mandataire peuvent effectuer des retraits lesquels peuvent être faits au moyen de chèques ordinaires, de chèques de guichet ou de simples pièces comptables si le client n'a pas son chéquier ou n'en possède pas.

A rappeler qu'avant de procéder au paiement, la banque doit s'assurer de l'identité de la personne qui effectue le retraitet de l'existence de la provision en compte et contrôler la régularité des pièces (chèques, …).

Par ailleurs, le client en déplacement peut effectuer des retraits de dépannage selon les conditions fixées par la banque ; le titulaire du compte peut également retirer des espèces dans les guichets automatiques.

3. La mise à disposition de fonds

Il s'agit pour le client de pouvoir disposer d'espèces dans un lieu éloigné de l'agence qui détient son compte ; les fonds sont ainsi mis à sa disposition dans une agence autre que celle qui tient son compte. Cette formule répond à un besoin de sécurité du client (éviter le transport d'espèces sur soi), mais aussi de commodité (simplicité de la procédure).

4. Le prélèvement automatique

C'est un système permettant au client de se faire régler les factures d'eau et d'électricité, de téléphone, … à travers son compte bancaire.

Ce prélèvement n'est possible qu'à une double condition :

- Existence d'une convention signée entre la banque et l'organisme concerné ;

- Domiciliation par le client du règlement chez sa banque (accord indispensable de la banque et de l'organisme concerné).

Le chèque

1. Fonction et définition

Le chèque est un écrit par lequel une personne dénommée le tireur donne l'ordre à une autre personne dénommée le tiré, c'est-à-dire la banque, de payer une certaine somme au titulaire ou à un tiers, appelé le bénéficiaire, à concurrence des fonds déposés chez le tiré.

Les formules de chèques, délivrées gratuitement par les banques, permettent au titulaire d'un compte en banque d'effectuer d'une part, des paiements sans manipulation d'espèces et d'autre part, des retraits d'espèces.

2. Délivrance de chéquiers

Après avoir vérifié l'identité et le domicile du client demandant l'ouverture d'un compte, la banque ne peut lui délivrer un carnet de chèques qu'après consultation du service central des incidents de paiement (SCIP) pour s'assurer qu'il n'est pas sous le coup d'une interdiction d'émission de chèques.

3. Les aspects formels

Le chèque est régi par le Code de Commerce (articles 239 à 328).

Le chèque est un instrument de paiement et donc obligatoirement payable à vue. Toute personne qui, en connaissance de cause, émet ou accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et conservé à titre de garantie est puni d'emprisonnement.

L'émission d'un chèque n'est pas un acte de commerce, mais la capacité est requise de tout signataire d'un chèque.

L'existence du chèque postule que celui-ci est régulièrement créé. Des conditions de forme très strictes sont exigées par la loi bancaire avec six (6) mentions obligatoires, à savoir :

- La dénomination de « chèque » ;
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- Le nom du tiré ;
- L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
- L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
- Le nom et la signature du tireur.

4. Les différents types de chèques

4.1. Le chèque non barré et endossable :

C'est le cas de tous les chèques délivrés aux particuliers ; ces chèques conservent toutes les caractéristiques des chèques ordinaires.

4.5. Le chèque pré-barré et non endossable :

L'émission de ce type dechèques rentre dans le cadre des nouvelles mesures destinées à développer l'épargne et la bancarisation au Maroc. Ce type de chèque est, pour le moment imposé aux personnes morales.

Ce chèque ne peut être établi au porteur ; il n'est pas transmissible par endos et n'est pas encaissable en espèces au guichet ; il ne peut être encaissé que par l'intermédiaire d'un établissement de crédit.

Le barrement du chèque est un moyen pour limiter les utilisations frauduleuses. En effet, le bénéficiaire du chèque peut l'égarer avant d'avoir pu précéder à son encaissement ; le chèque peut, par ailleurs, ne pas parvenir au destinataire, être trouvé et utilisé frauduleusement.

5. L'émission du chèque

L'émission peut être définie comme l'acte par lequel le tireur se dessaisit du chèque en le remettant au bénéficiaire.

Dès son émission, le chèque accède à la vie juridique et emporte la responsabilité de ses signataires.

A noter que l'émission du chèque, accepté en paiement par le créancier, n'entraîne pas novation et la créance originelle subsiste avec toutes ses garanties jusqu'à ce que le chèque soit payé.

6. La provision

La provision doit être constituée par le tireur. L'existence de fonds chez le banquier constitue la provision du chèque.

A l'instant même de l'émission du chèque, la provision doit présenter tous les caractères permettant le complet paiement du chèque (préalable, suffisante et disponible).**Le tireur d'unchèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation est passible d'emprisonnement.**

C'est au tireur seul qu'il incombe de faire la preuve qu'il y avait provision si le tiré (la banque) le nie. S'il n'apporte pas cette preuve, il reste responsable même si le protêt a été fat tardivement.

7. La certification du chèque

Le chèque peut être certifié par le tiré. La certification consiste en une attestation de l'existence de la provision, ce qui oblige le tiré à bloquer la provision au profit du porteur pendant le délai légal de présentation (20 jours si le chèque est émis et payable au Maroc et 60 jours si le chèque a été émis à l'étranger et payable au Maroc).

La certification ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision. A noter que le point de départ des délais précités est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

La provision du chèque certifié reste, sous l'entière responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation. A noter que le chèque doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande.

8. L'aval du chèque

Le paiement d'un chèque peut être garanti, pour tout ou partie de son montant, par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

L'aval est donné soit sur le chèque ou une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

9. La circulation du chèque

Lorsque le chèque est à ordre ou à personne dénommée, sans clause « non à ordre », il se transmet par endossement. L'endossement peut être fait à titre de procuration mais non à titre de nantissement, puisque le chèque ne peut servir d'instrument de crédit.

A noter que les personnes poursuivies en vertu du chèque ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs : c'est le principe de l'inopposabilité des exceptions.

10. L'encaissement du chèque

Le chèque peut être payé, sous certaines conditions, contre espèces (au titulaire du compte ou à un tiers) ou par crédit en compte.

10.1.- Encaissement contre espèces :

- **Règlement au titulaire du compte** : lorsqu'il paye au titulaire du compte ou à son mandataire, le guichetier doit s'assurer de l'existence de la provision et faire apposer par l'un ou l'autre sa signature précédée de la mention « pour acquit » au dos du chèque ; cet acquit atteste de la remise des fonds.

- **Règlement en faveur d'un tiers :** lorsqu'il paye à un tiers, le guichetier doit être plus prudent et prendre plusieurs précautions avant de procéder au règlement :

  - Vérifier l'identité du bénéficiaire au moyen de la CIN ;
  - S'assurer de la régularité du chèque (mentions obligatoires, délai de validité, absence d'opposition, absence de barrement) ;
  - Contrôler l'existence de la provision ;
  - Faire procéder à l'acquit au dos du chèque.

10.2.- Encaissement par la banque

Si le bénéficiaire le désire, ou si le chèque est barré, le chèque pourra être encaissé par la banque.

Le bénéficiaire endosse alors le chèque à l'ordre de sa banque endosser un chèque, c'est signer au dos) ; on parle dans ce cas « d'endos de procuration ou d'encaissement » ; si le nom de la banque est mentionné, on parle « d'endos nominatif » ; si la signature seule est apposée, on parle alors « d'endos en blanc ».

La banque procède à certaines vérifications : régularité du chèque, validité du chèque, suite régulière d'endos si le chèque est endossable. Le paiement se fait alors par compensation (dématérialisation).

11. Le paiement du chèque

Le chèque est payable à vue et doit être présenté au paiement dans le délai fixé par la loi (20 jours s'il est émis au Maroc et 60 jours s'il est émis à l'étranger). Passé ce délai, le chèque reste encore valable pendant 1 an, on parle alors de délai de validité ; au-delà de 1 an et 20 jours (ou 60 jours en cas d'émission du chèque à l'étranger) le chèque est prescrit.

Le chèque ne peut être postdaté sous peine de sanction. Toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie est passible d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'amendes.

Si un chèque est présenté après l'expiration du délai prévu par la loi, le tiré peut le payer s'il y a provision et tant qu'il n'est pas prescrit.

Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission, ne peuvent empêcher le paiement du chèque.

En cas de provision insuffisante, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision ; il ne peut refuser un paiement partiel ; le chèque est protesté pour le surplus.

12. Le paiement partiel du chèque

Selon le Code de Commerce, lorsque la provision est inférieure au montant du chèque, le titré est tenu de proposer le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible. Ni le tiré, ni le porteur ne peuvent refuser le paiement partiel ; le porteur du chèque est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

13. L'opposition au paiement

L'opposition doit être faite par écrit. Elle doit être fondée sur les motifs admis par la loi : perte, vol, utilisation frauduleuse du chèque ou de falsification, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.

Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile.

La banque est tenue de mentionner sur les formules de chèques aux titulaires de compte les sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celle prévues par la loi.

En cas d'opposition non conforme à la loi :

- L'opposition motivée mais se révélant non sincère (faite avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui) est passible d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et /ouamende de 2.000 à 10.000 Dirhams ;

- La banque qui refuse le paiement au motif que le tireur y a fait opposition alors que celle-ci n'est pas conforme aux exigences légales est passible d'une amende de 5.000 et 50.000 Dirhams.

14. L'exercice des recours

Pour poursuivre le recouvrement forcé en cas de non -paiement d'un chèque à sa présentation, un « protêt faute de paiement » est nécessaire.

La dispense de protêt n'a lieu que si la mention « sans protêt » ou « retour sans frais » a été apposée par le tireur, un endosseur ou un avaliseur.

Un protêt fait dans les délais prescrits, permet d'exercer les recours contre tous les endosseurs, avaliseurs, …

En revanche, le porteur qui n'a pas présenté le chèque dans les délais, ou fait dresser le protêt en temps utile (si le chèque est protestable), n'a plus de recours que contre le tireur ou contre les endosseurs qui se seraient enrichis injustement.

A noter que la loi a fixé des délais de prescription des recours de 6 mois à 1 an selon le cas. En cas de prescription, il subsiste néanmoins une action de droit commun contre le tireur.

15. Les chèques sans provision

Il faut noter que la nouvelle réglementation consiste à dissuader les candidats à l'émission de chèques sans provision en prévoyant différentes sanctions dont l'interdiction d'émettre des chèques ainsi que des peines d'emprisonnement pour celui qui, après l'émission d'un chèque, retire tout ou partie de la provision, ou fait défense à la banque tirée de payer un chèque contrefait ou falsifié, et ce, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.

Interdiction est faite aux banques de fournir des chéquiers à un client frappé d'interdiction d'émettre des chèques.

Le virement

1. Mécanisme

On appelle virement l'opération qui consiste à débiter un compte pour en créditer un autre.

Il permet de transférer des avoirs d'un compte appartenant à un donneur d'ordre sur un autre compte ; le compte destinataire du crédit peut appartenir au donneur d'ordre lui -même ou à une tierce personne ; il peut être détenu dans la même agence que le compte débité, dans une autre agence de la banque ou dans un autre établissement de crédit.

Le virement peut être simple, c'est-à-dire ordonné pour une seule opération. Il peut aussi être permanent, c'est-à-dire ordonné pour des opérations périodiques à condition que dans ce cas le montant ne varie pas.

Si le virement est un acte banal, le banquier n'en oubliera pas pour autant qu'il joue un rôle de mandataire, qu'il soit le banquier de l'émetteur ou celui du destinataire, et qu'en tant que tel il agit « sur ordre ».

Le virement qualifie un couple d'écritures causalement reliées opérées de façon synchronisée sur deux comptes dont l'un est augmenté à concurrence de la diminution préalablement imputée à l'autre.

Le virement est un jeu de mandats et un jeu d'écritures.

2. Les différents mandats des banques

Initié entre deux comptes, le virement est mis en œuvre par deux banques, les teneuses respectives de ces comptes, chacune n'agissant à cet effet que par délégation du titulaire du compte qu'elle gère.

2.1. Le mandat de payer

La banque du donneur d'ordre ne peut exécuter le virement et débiter le compte du client que sur une habilitation générale ou spéciale, mais certaine, du titulaire du compte.

Ainsi, le mandat donné à la banque est une véritable procuration qui a pour unique objet la remise scripturale au bénéficiaire, ou son représentant, d'un certain montant par prélèvement sur le solde du compte concerné.

Le client peut révoquer l'ordre de virement avant que la banque ne débite son compte du montant correspondant ; au-delà, la somme à transférer devient la propriété du bénéficiaire et l'ordre est exécuté par la banque.

La créance pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec toutes ses sûretés jusqu'à ce que le compte du bénéficiaire soit crédité du montant du virement.

Il faut noter que, jusqu'à ce que l'ordre ait reçu un début d'exécution (par le débit du compte de son auteur), la réalisation du virement peut être paralysée par retrait de la procuration, ou indisponibilité subite des avoirs (saisie-arrêt, décès ou incapacité du mandat).

A noter que le mandat fait à la banque le devoir de s'acquitter de l'ordre avec diligence et exactitude, faute de quoi, la responsabilité civile contractuelle de la banque vis-à-vis de son mandant serait engagée. La banque est redevable d'une obligation globale de résultat.

Le préjudice induit par une quelconque défaillance d'exécution reste à la charge de la banque, car l'obligation de la banque n'est pas une obligation de moyens, si elle ne peut s'en délivrer par la preuve d'un fait fortuit (dû au hasard, imprévu) ou d'une force majeure exonératoire).

Pour des raisons de sécurité, la banque a le droit de surseoir à l'exécution d'un ordre donné par fax, email ou par téléphone jusqu'à la confirmation de l'ordre par tout moyen que la banque jugera approprié.

2.2. Le mandat d'encaisser

La banque domiciliataire du virement, désignée pour le rapatriement effectif de l'avoir transféré au compte du bénéficiaire, agit elle-même en qualité d'intermédiaire mandaté. Cette banque a obligation d'accepter le virement, de l'exécuter avec exactitude et célérité, puis d'en donner avis au bénéficiaire.

3. Les écritures comptables du virement

3.1. L'écriture au débit

Le débit du compte du donneur d'ordre, premier acte d'exécution du virement, est analysé comme entraînant, pour le donneur d'ordre, la perte de la titularité de l'actif en question.

Par ailleurs, le décès ou l'incapacité du donneur d'ordre ne peuvent anéantir par caducité, le mandat de virer (le mandant ayant été dépouillé de la maîtrise juridique de son objet dès la mise en exécution de l'ordre de virement).

3.2. L'écriture au crédit

Seule l'inscription au crédit de son compte réalise effectivement la remise de la monnaie scripturale au bénéficiaire et, par là même, la libération du donneur d'ordre.

Les cartes bancaires

Le paiement par chèque présentant un certain nombre d'inconvénients, le recours aux cartes de paiement s'est de plus en plus développé car permettant de régler la plupart de ses achats auprès des commerçants.

Il existe plusieurs types de cartes bancaires, les cartes nationales qui ne peuvent être utilisée qu'au Maroc et les cartes internationales qui peuvent être utilisées à l'étranger sous certaines conditions.

On distingue, par ailleurs, les cartes à débit immédiat (débit du compte à chaque opération), et les cartes à débit différé (le débit en compte se fait par la banque ultérieurement).

La carte bancaire peut par ailleurs être utilisée par le client pour effectuer des retraits de fonds aux guichets automatiques.

Le Code de Commerce traite de la carte bancaire dans son article 329 lorsqu'il définit les moyens de paiement : « constitue un moyen de paiement, …, tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds … ».

Dans l'émission de la carte, la banque conclut deux sortes de contrats :

- Un contrat avec le client, aux termes duquel elle lui remet la carte et s'engage à effectuer pour son compte un service de caisse, à garantir le paiement de ses factures jusqu'à concurrence d'un certain montant, et éventuellement à lui ouvrir un crédit.

- Un contrat avec le commerçant aux termes duquel elle s'engage à lui payer les factures émises sur le porteur de la carte jusqu'à concurrence d'un certain montant.

1.Les rapports entre la banque émettrice et le titulaire de la carte

La délivrance par la banque d'une carte fait suite à la signature d'une convention qui unit la banque émettrice et le porteur.

Les obligations de la banque émettrice sont, pour l'essentiel, au nombre de deux :

- La banque qui s'engage à payer les dépenses effectuées avec l'utilisation de la carte ; elle est « garante » du paiement. La banque doit payer le commerçant et elle a un droit personnel et direct à être remboursée par le porteur de la carte.

- Eventuellement, la banque s'engage à ouvrir un crédit au titulaire de la carte ; la formation du contrat est alors soumise aux prescriptions de la loi en matière d'ouverture de crédit .

2. La durée du « contrat adhérent »

La convention est conclue pour une durée déterminée, généralement un an. La durée de validité de la carte en dépend, elle est mentionnée sur la carte même.

La convention est renouvelable par tacite reconduction ; mais elle peut prendre fin avant le terme fixé. La carte de crédit implique un rapport de confiance entre la banque et le titulaire de la carte ; tout événement qui compromet cette confiance (utilisation abusive par exemple) autorise la banque à retirer la carte et à mettre fin à la convention.

3. Les rapports entre la banque émettrice et le commerçant agréé

La banque ne s'engage à payer que les factures établies par les « commerçants agréés » avec lesquels elle a signé une convention appelée « contrat commerçant ».

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée résiliable à tout moment par chacune des parties sans justification ni préavis, ou pour une durée déterminée, mais renouvelable par tacite reconduction.Le commerçant reconnaît à la banque le droit de prélever sur le montant des factures ses commissions et agios.

Pour la banque, elle s'engage à payer la facture établie avec l'utilisation de la carte, jusqu'à concurrence d'un certain montant, sous réserve du respect par le commerçant de ses obligations. La banque ne peut se soustraire à son obligation en invoquant le défaut de provision, l'insolvabilité du titulaire de la carte.

4. L'utilisation frauduleuse de la carte

L'utilisateur dépossédé de sa carte doit aviser l'établissement émetteur de la perte ou du vol dont il a été victime. A l'instant même où l'établissement émetteur est avisé, le titulaire de la carte ne court plus de risque. Les dépenses effectuées par le voleur, postérieurement à l'avis, sont supportées par l'établissement émetteur tant que ce dernier n'a pas, à son tour, notifié la perte ou le vol aux commerçants agréés.

Une fois que la notification parvenue aux commerçants, ces derniers sont seuls responsables des dépenses effectuées ultérieurement avec l'utilisation frauduleuse de la carte.

Le porteur n'est engagé intégralement qu'en cas de faute, imprudence, opposition tardive, opération de retrait comportant le contrôle du code confidentiel, utilisation par un membre de la famille du titulaire de la carte.

Les placements

La banque peut proposer à sa clientèle différentes formules de placements : placements à vue, placements à terme ou formules particulières de placement.

1. Les placements à vue

Placer son épargne à vue, c'est déposer des fonds avec la possibilité de les retirer à tout moment et sans prévis. Le principal avantage du placement à vue est la disponibilité et son principal inconvénient est son faible rendement.

- **Le compte sur carnet**

C'est une formule qui permet à l'épargnant de déposer les montants de son choix, aux époques de son choix et de disposer sans formalités de son épargne s'il le désire. Il reçoit de la banque un carnet sur lequel sont inscrits au fur et à mesure les versements et les retraits.

Ce compte présente des caractéristiques particulières :

- Toute personne physique, même mineur, peut s'en faire ouvrir un ;
- Une personne ne peut disposer que d'un seul compte sur carnet ;
- Le montant maximum à placer est fixé à 400 000 Dirhams et le minimum à 100 Dirhams ;
- Le taux de rémunération est fixé par Bank Al Maghrib tous les six mois ;
- Les intérêts sont servis trimestriellement et décomptés par quinzaine.

2. Les placements à terme

Contrairement à l'épargne à vue, placer son épargne à terme c'est s'engager à la laisser à la disposition du dépositaire pendant un certain délai, sauf à perdre tout ou partie des avantages prévus. Les placements à terme peuvent revêtir différentes formes :

2.1. Le bon de caisse :

En contrepartie d'un dépôt effectué auprès de sa banque, l'épargnant reçoit un bon par lequel la banque reconnaît sa dette et s'engage à la rembourser à une date donnée au déposant ou à tout bénéficiaire désigné par le souscripteur.

Les principales caractéristiques :

- Le bon de caisse est nominatif ou au porteur ;
- Aucun seuil minimum ni plafond maximum n'est requis ;
- Rémunération déterminée en fonction des taux du marché ;
- Les intérêts peuvent être post-comptés ou précomptés ;
- Durée du placement fixée par le client entre 3 et 12 mois, …

2.2. Le compte à terme

C'est une formule par laquelle l'épargnant demande à sa banque de bloquer une certaine somme pour une durée déterminée, moyennant rémunération.

Les caractéristiques :

- Seuil minimum fixé par la banque ;
- Pas de plafond maximum ;
- Durée fixée à l'avance par le client entre 3 et 12 mois ;
- Rémunération déterminée en fonction des taux du marché ;
- Intérêts versés à l'échéance, …

3. Autres formules de placement

Il existe d'autres formules de placement auxquelles l'épargnant peut opter :

- Les bons du Trésor (ce sont des titres négociables émis par l'Etat et produisant un intérêt) ;

- L'épargne logement (formule permettant, au terme d'une période d'épargne, d'obtenir un crédit dans des conditions privilégiées, pour le financement d'une résidence principale ou secondaire, …) ;

- Les placements financiers (le particulier peut investir son épargne dans des valeurs mobilières sous forme d'actions, d'obligations, de SICAV, de Sukuks, …).

Les crédits aux particuliers

Les crédits aux particuliers peuvent revêtir différentes formes :

1. Les crédits de trésorerie

- **La facilité de caisse**

C'est une tolérance qui permet au compte chèque du client particulier de présenter sur de très courtes périodes (quelques jours), un solde débiteur.

La facilité de caisse peut être obtenue verbalement, ou même tacitement lorsque la banque accepte de passer une opération générant un débit. Cette facilité, qui se situe généralement aux alentours d'un mois de revenu, doit se rembourser par les versements attendus du client (salaire, revenus locatifs, …).

La facilité de caisse présente des risques non négligeables pour la banque :

- pas d'amortissement progressif obligatoire ;
- pas de contrôle, si ce n'est à posteriori et donc trop tard ;
- pas de garantie systématique.

- **Le découvert**

Le découvert permet au compte de chèque du client de présenter un solde débiteur pendant une durée pouvant atteindre l'année. L'autorisation de découvert est, généralement, fixée dans la limite d'un mois de revenu et est renouvelable.

2. Les crédits à la consommation

- **Le prêt personnel amortissable**

C'est un crédit à la consommation destiné au financement de l'achat d'un bien d'équipement ou de la fourniture d'une prestation. Il est appelé « prêt affecté » car il est lié à un objet précis ; la banque peut toutefois accorder un prêt personnel non affecté.

- **Le crédit permanent**

Il est aussi appelé « crédit revolving » ; c'est un crédit disponible à tout moment et qui se reconstitue au fur et à mesure des remboursements effectués par l'emprunteur.

Le risque de ce crédit réside dans l'absence d'échéance et dans l'impossibilité de détecter, à temps, les difficultés financières de l'emprunteur.

3. Les crédits au logement

- **Le prêt immobilier**

C'est un prêt destiné à financer la construction ou l'acquisition d'une résidence principale, secondaire ou à usage locatif, d'un terrain à construire.

Ce crédit est consenti à tout client disposant de revenus réguliers et domiciliés provenant d'une situation stable ; le crédit peut être à moyen ou long terme et est conditionné par la capacité de remboursement du client et de son taux d'endettement.

Des conditions d'éligibilité sont fixées par la banque pour l'obtention de ce type de crédit qui peut, dans certains cas, atteindre 100 % du projet.

Le risque de la banque en cas de financement à 100 % est que la vente du bien ne puisse pas permettre le remboursement du capital restant dû en cas de défaillance du client.

- **Le crédit relais**

C'est un crédit destiné à permettre à un client l'acquisition d'un bien immobilier avant d'avoir vendu celui dont il est propriétaire; c'est en quelque sorte une anticipation sur une épargne future et disponible.

La durée de ce crédit ne doit pas excéder quelques semaines voire quelques mois, l'encaissement du prix de vente devant normalement permettre de le rembourser.

Le risque de ce crédit réside dans le fait que le client peut ne pas trouver acquéreur pour son bien et se retrouver à supporter des charges d'emprunt au-delà de ses capacités financières.

4. Les responsabilités de la banque

Dans l'octroi de crédit aux particuliers, la banque peut engager sa responsabilité en ne procédant pas aux vérifications qu'impose la réglementation ; toutes les précautions doivent être prises avant de s'engager avec un client :

- Avec la tentation de vouloir être commercialement le meilleur, le banquier peut mal « ficeler » son dossier ;
- Il faut tout mettre en œuvre pour se prémunir correctement contre les risques d'immobilisation et de remboursement ;
- Il faut travailler avec la rigueur qu'imposent les usages de la profession ;
- Examen des relations avec le client et préparation de l'entretien sont nécessaires.

La clientèle des professionnels

1. L'activité professionnelle

L'activité professionnelle est une activité exercée habituellement dans un but lucratif non salarié, organisée autour d'une seule personne et de taille réduite et non limitée à la gestion d'un patrimoine privé.

C'est une activité intellectuelle, consistant en la pratique personnelle d'une science ou d'un art, en toute indépendance.

Cette activité est souvent soumise à certaines règles déontologiques spécifiques à chaque profession ainsi qu'à l'obtention d'un diplôme. Certaines professions libérales sont organisées en ordre. Les professionnels ont une responsabilité particulière dont les conséquences financières peuvent être lourdes.

Les professionnels ont des revenus imposés dans la catégorie fiscale des revenus professionnels.

2. Les métiers

Les professionnels, qui opèrent dans des activités diverses, sont les architectes, avocats, experts comptables, experts géomètres, courtiers, médecins, vétérinaires, artisans, commerçants, agriculteurs et autres prestataires de services (coiffeurs, plombiers, électriciens, garagistes, …).

3. Importance du marché pour la banque

Le marché des professionnels présente pour la banque un spectre d'intervention très vaste et ce, d'autant plus que ces derniers sont généralement clients à double titre, professionnel et privé, et à la différence des clients particuliers, de plus en plus volages, ils sont fidèles à leur banque, avec un taux d'attrition très faible (2% en moyenne annuelle en France).

Ce marché est, par conséquent, une source de rentabilité non négligeable avec un risque acceptable.

4. Les attentes de la clientèle des professionnels

Les principales attentes des professionnels concernent le service caisse, les placements, les services télématiques, le conseil et l'assistance ainsi que le financement tant de l'exploitation que des investissements.

Pour ce qui est du financement de l'exploitation, il s'agit pour le professionnel de couvrir ses besoins cycliques de son activité. La banque y répond par des crédits de fonctionnement (découvert, facilité de caisse, escompte, avances sur marchés, cautions, …). Ces crédits sont accordés pour une année renouvelable.

Pour ce qui est du financement des investissements, il concernera aussi bien la création de l'affaire, que son extension ou sa modernisation. Les crédits d'investissement sont consentis eu égard à la capacité de remboursement du professionnel et sont remboursables à moyen et longs termes.

La banque
et les marchés de capitaux

1. La banque au service des entreprises

La banque joue un rôle important sur le marché financier en tant que prestataires de services tant aux sociétés émettrices qu'aux porteurs de valeurs mobilières.

1.1 La banque et les sociétés émettrices

Lorsqu'une société émet des titres, la banque peut la conseiller sur le type de valeurs à émettre actions ou obligations, sur le montant et l'opportunité de l'émission, …). La banque peut également se charger des modalités pratiques de l'émission : domiciliation à ses guichets des souscriptions, information de la clientèle ; collecte des fonds de souscription, remise des titres, …

La banque peut, par ailleurs, intervenir après l'émission. En effet, une fois les titres émis, elle peut assurer le paiement des coupons et le remboursement des obligations. Il arrive également que la banque assure la tenue du registre des transferts sur lequel sont notés les noms des détenteurs de titres nominatifs, …

1.2 La banque et les porteurs de valeurs mobilières

La banque peut assurer aux porteurs de valeurs mobilières divers services : conservation des titres, paiement des coupons, remboursement des obligations, diffusion d'informations relatives aux sociétés émettrices et aux titres concernés, passation des ordres d'achat et de vente de titres, conseil en matière de gestion de patrimoine, …

2. Les différents marchés

2.1 Le marché monétaire

Le marché monétaire peut être défini comme le marché des capitaux à court et moyen terme. Ce marché comprend un marché interbancaire réservé aux seuls établissements de crédit, et un marché des titres de créances négociables ouvert à tous les agents économiques.

2.1.1 Le marché interbancaire

C'est un marché réservé, entre autres, aux établissements de crédit, à Bank Al Maghrib, au Trésor et à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Les opérateurs peuvent intervenir soit en tant que prêteurs, soit en tant qu'emprunteurs, soit le plus souvent à la fois comme prêteurs et comme emprunteurs.

Sur le marché monétaire, les interventions de financement de Bank Al Maghrib revêtent différentes formes : les pensions à une semaine sur appel d'offres, les prises de pensions à 5 jours, voire à 24 heures …

2.1.2 Le marché des titres de créances négociables

Créé en 1995, ce marché a été ouvert à tous les agents économiques où se négocient différents titres de créances tels que les Bons du Trésor Négociables (BTN) émis par adjudication, les certificats de dépôts (CD) émis par les établissements bancaires, les billets de trésorerie (BT) émis par les entreprises) et les Bons des Sociétés de Financement (BSF) émis par les sociétés de financement.

2.2 Le marché financier

Le marché financier est le marché des capitaux à long terme. Il comprend un marché primaire, celui des émissions, et un marché secondaire, celui de la revente, appelé plus communément la Bourse.

2.2.1 Le marché primaire

Les demandeurs de capitaux à long terme peuvent être l'Etat, les collectivités locales ou les entreprises. Quant aux offreurs de capitaux à long terme, ils sont nombreux : particuliers, entreprises, investisseurs institutionnels, banques et organismes collectifs de placement.

Les demandeurs et offreurs de capitaux sont mis en relation par des intermédiaires qui sont, entre autres, les établissements de crédit.

2.2.2 Le marché secondaire :

La Bourse ou marché secondaire est le lieu où se négocient les valeurs mobilières qui ont déjà été émises sur le marché primaire. La Bourse permet d'assurer la liquidité de l'investisseur.

Les intervenants en Bourse sont les sociétés de bourse, créées en 1993 et disposant du monopole des transactions boursières sur les valeurs mobilières inscrites à la Bourse des Valeurs de Casablanca.

Les valeurs mobilières qui sont des outils de financement et de placement qui prennent, entre autres, la forme d'Action qui peut être définie comme un titre d'associé représentant un droit de propriété négociable sur une fraction du capital social, donnant à son propriétaire différents droits (droit de vote, droit aux dividendes, droit préférentiel de souscription en cas d'augmentation de capital, …) ; ou la forme d'Obligation qui est un titre de créance à revenu fixe.

Parmi les autres intervenants sur le marché :

- Les « OPCVM » (Organismes de Placement Collectifs en valeurs Mobilières) dont l'activité est de permettre aux épargnants d'investir collectivement dans différentes valeurs et titres en détenant des actions ou des parts représentatives de l'investissement qu'ils ont réalisé tout en confiant l'acquisition et la gestion globale de ces valeurs à une entité représentée par des professionnels.

- Les OPCM sont composés :
  - ✓ des FCP (Fonds Communs de Placement) qui sont des copropriétés de valeurs mobilières et de liquidités dont les parts sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou porteur de parts, à un prix déterminé ;
  - ✓ des SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) qui sont des sociétés anonymes ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités dont les actions sont émises et rachetées à tout moment, à la demande de tout souscripteur ou actionnaire, à un prix déterminé.
  - des OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) constituent un support d'investissement réglementé dont l'objet principal est l'acquisition ou la construction d'immeubles exclusivement en vue de leur location. Ce support permet à l'investisseur, quel que soit son statut (personne physique, personne morale, investisseur qualifié ...), d'avoir accès au marché immobilier à travers l'acquisition de parts ou d'actions d'un OPCI détenant directement ou indirectement des actifs immobiliers.

    Les OPCI peuvent être classés en deux catégories :

    - Les OPCI accessibles au grand public ;
    - Les OPCI à règles de fonctionnement allégées (OPCI- RFA) réservés aux investisseurs qualifiés.

Tout comme les OPCVM, les OPCI peuvent adopter deux formes juridiques, à savoir : unFonds de Placement en Immobilier (FPI) ou une Société Placement en Immobilier (SPI).

3. Le marché hypothécaire

C'est un marché qui permet aux établissements prêteurs d'émettre des billets hypothécaires correspondant aux prêts consentis aux particuliers, garantis par des hypothèques et respectant les règles du marché hypothécaire, qu'ils peuvent refinancer par l'émission de titres obligataires.